



P U T U S A N

Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut: dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : **NURSIMA KURNIA Als. NIA Als. KAK NIA Binti USMAN ADHAS;**
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 10 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln.Cemara III RT. 25 No. 42 Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 12 November 2025;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 12 Desember 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan tanggal 29 Desember 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2026;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2026 sampai dengan tanggal 16 Maret 2026;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2026 sampai dengan tanggal 15 April 2026;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2026 sampai dengan tanggal 15 Mei 2026;

Terdakwa didampingi oleh A. Ihsan Hasibuan, S.H., M.H, Herman, S.H., M.H, Febriyogi Ramadhani, SH, Achmad Bestari, SH, Jarkasman, SH, Meliana Fransisca Sembiring, SH, para Advokat pada Law Office A. IHSAN HASIBUAN, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Bogor No. 122, Villa Karya Mandiri, Mendalo Darat Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 483/SK/Pid/2025/PN.Jmb, tanggal 29 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb tanggal 17 Desember 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb 17 Desember 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURSIMA KURNIA Alias NIA Alias KAK NIA Binti USMAN ADHAS**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang turut serta melakukan tindak pidana, melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna merah maron;
- 1 (satu) helai pakai dalam (bra) warna cream lis warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO 5i type CPH 2773 warna merah nebula;

Dikembalikan kepada Nazwa Nabilla Saputri;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2029 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank BCA No Rek. 7870715999 a.n NURSIMA KURNIA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

1. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, korban yang bernama NAZWA NABILLA SAPUTRI, berusia 15 tahun yang mengaku telah dijual oleh Terdakwa Okta dan Terdakwa Nursima Kurnia di Kota Batam. Namun Dakwaan dan Fakta Persidangan betolak belakang, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tempat kejadian perkara ini berada di Kota Jambi, padahal terbukti di fakta persidangan tempat kejadian perkara adalah di Kota Jambi. Sehingga terbukti bahwa Nota Keberatan (Eksepsi) atau Nota Perlawanan yang kami ajukan terkait Pengadilan Negeri Jambi Tidak Berweangn Mengadili Perkara telah terbukti dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagaimana yang tercantum dalam Eksepsi/Nota Perlawanan kami sebelumnya.

B. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

1. Bahwa jika dicermati dengan seksama Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, khususnya mengenai keterangan saksi-saksi, tidak sesuai dan tidak didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, melainkan hanya mengutip kembali keterangan saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana BAP hanyalah sebagai pengantar bukan fakta persidangan atau fakta hukum dan tidak dapat dijadikan

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



sebagai bukti. Keterangan saksi yang sah dan dapat dijadikan sebagai bukti dan fakta hukum adalah keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, sehingga wajar kalau Jaksa Penuntut Umum tetap menuntut Terdakwa tetap dinyatakan bersalah karena tetap didasarkan pada BAP, bukan Fakta persidangan (fakta hukum), sementara jika Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa sesuai dan didasarkan pada keterangan saksi (fakta hukum), kami yakin Jaksa Penuntut Umum akan menuntut membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut umum atau paling tidak menuntut Terdakwa lepas dari dakwaan Penuntut Umum.

2. Sebagai bukti bahwa Jaksa Penuntut Umum masih memakai BAP dalam tuntutan nya antara lain keterangan saksi :

a. Saksi Korban NAZWA NABILLA SAPUTRI Binti AFRIZAL (alm)

Dalam Surat tuntutan disebut saksi menerangkan :

- Bahwa sekira akhir bulan juni 2025 terdakwa Okta Diana Fitri datang ke rumah anak korban untuk mengambil celana yang anak pinjam dari Terdakwa Okta.....dst

Padahal di persidangan Saksi korban tidak ada menerangkan kronologis peristiwa dugaan tindak pidana yang seperti itu, hal dimaksud merupakan kutipan dari BAP yang dibuat oleh penyidik;.

b. Saksi PUTRA DESFRIANSYAH dan Saksi EFFENDI GUNAWAN

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadiri saksi fakta, yang mana keterangan saksi Putra dan saksi Effendi merupakan saksi kunci terkait adanya atau tidak perbuatan tindak pidana. Namun dalam Surat Tuntutan jaksa Penuntut Umum hanya mengutip BAP, yang mana BAP tersebut belum tentu kebenarannya, dengan demikian keterangan saksi yang di persidangan hanya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, atas hal tersebut Terdakwa dan Kami selaku penasihat hukumnya menolak dan keberatan.

Bahwa sesuai hukum acara pidana keterangan saksi yang sah dan dapat dijadikan fakta persidangan adalah keterangan yang didengar dipersidangan, oleh karena itu mohon keterangan saksi ini dikesampingkan (vide Pasal 201 Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP).

c. Ahli dr. DANIEL H SIMBOLON, M.KED (OG., SP. OG) dan Ahli ASI NOPRINI S.Psi Binti H. ANASRULLAH

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Bahwa untuk membuktikan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terkait Visum et Repertum dan pemeriksaan psikologis sangat dibutuhkan untuk menentukan kebenaran hasil pemeriksaan yang dilakukan ahli. Namun dengan tidak hadirnya Ahli dipersidangan bukti surat tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan (vide Pasal 201 Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP).

Selain itu juga, masih banyak lagi diketerangan saksi yang hanya berdasarkan kutipan BAP dan tidak dengan fakta di Persidangan. Padahal jelas, seperti keterangan Terdakwa bahwa BAP tersebut tidak benar serta saksi korban Nazwa Nabilla Saputri yang menyatakan dengan tegas bahwa BAP tersebut juga salah.

3. Bahwa dalam Surat Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum telah mengarang dan membuat dalil dan pernyataan yang tidak benar, yaitu dengan menyatakan :

"Petunjuk tersebut hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Jika hal tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan maka alat bukti petunjuk dalam perkara ini telah terpenuhi"

Padahal dipersidangan Terungkap antara keterangan saksi korban dan orang tua korban serta Terdakwa berbeda, dan tidak bersesuaian.

Terlebih lagi, pada uraian dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta persidangan, **tidak satu pun saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum melihat langsung peristiwa tersebut** sebagaimana didakwakan. Seluruh peristiwa hanya berdasarkan dari cerita saksi korban dan saksi lainnya hanya berdasarkan cerita dari pihak lain (*testimonium de auditu*). Ditambah lagi saksi korban menceritakan peristiwa tersebut karena dipaksa dan diancam oleh ibunya (ANA TARTILA) dan Neneknya (PARILAWATI).

Bahwa didalam hukum, jika Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya, sudah sepatutnya Terdakwa dibebaskan demi hukum.

4. Bahwa dalam Surat Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum (Huruf c. BUKTI SURAT), yang dihadirkan Jaksa Penutut Umum di persidangan tidak benar karena Tidak ada satupun bukti surat tersebut dijelaskan oleh Ahli yang dimaksud.



5. Bahwa begitu juga Barang Bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum.

- 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah marun;
- 1 (satu) helai bra warna cream;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna cream;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A51 CPH 2773 warna merah

Milik NAZWA NABILLA SAPUTRI BINTI AFRIZAL (ALM)

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2029 warna hitam
- Mutasi rekening atas nama NURSIMA KURNIA

Milik NURSIMA KURNIA Alias NIA Alias KAK NIA Binti USMAN ADHAS

Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tidak ada satupun dari barang bukti dimaksud dilakukan pengujian atau pemeriksaan oleh Ahli yang berkompeten untuk menemukan benda bukti lainnya yang terdapat dalam Barang Bukti dimaksud sehingga relevan dan berkaitan serta bersesuaian dengan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat terbukti ada kaitannya dengan perbuatan yang disangkakan. Pakaian Terdakwa yang dijadikan bukti tidak bisa dibuktikan apakah pakaian tersebut yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian, demikian juga dengan Handphone tidak ada membuktikan apa-apa mengenai perbuatan yang disangkakan termasuk mutasi rekening, karena dalam mutasi rekening tidak ada membuktikan bahwa Terdakwa atau saksi pelapor menerima uang dari Koko.

Sehingga Kami berkesimpulan bahwa Bukti Surat dan Barang Bukti seperti yang dikemukakan di atas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang disangkakan.

Bahwa sebelum kami sampai pada Fakta hukum yang terungkap di persidangan perkenankan kami terlebih dahulu menganalisa keterangan saksi, barang bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan.

Keterangan Saksi Yang Tidak Bersesuaian.

- **Bahwa di persidangan telah terjadi ketidaksesuaian keterangan antara keterangan saksi NAZAWA (saksi korban) dengan dengan keterangan saksi ANA TARTILA (ibu Korban) dan saksi PARILAWATI (Nenek Korban), menurut Saksi Korban, ia tidak dijual oleh Terdakwa di Kota Batam di Hotel Aston, melainkan ia ikut ke Batam atas kesadarannya**

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



tanpa ada unsur bujuk raju dan paksaan. Sementara dari keterangan ANA TARTILA dan PARILAWATI menjelaskan bahwa saksi korban di bawa ke hotel zia di Kota Batam karena dipaksa menjual dirinya dan dijanjikan akan mendapatkan uang.

Bahwa Keterangan saksi yang tidak sama dan tidak sesuai dalam hal menerangkan dan membuktikan. Bahwa ada upaya untuk merekayasa keterangan, dan ini juga menunjukkan bahwa para saksi tersebut ada kemungkinan memberikan keterangan yang tidak benar dan dikarang-karang untuk menjerumuskan Terdakwa. Fakta lainnya, orang Tua Saksi Korban juga pernah meminta uang ratusan juta untuk berdamai dengan Terdakwa, akan tetapi tidak tercapai.

Barang Bukti

- Barang bukti berupa pakaian yang menurut Jaksa Penuntut Umum dipakai Saksi Korban pada saat kejadian selain tidak bisa membuktikan apa-apa, juga dibantah dan tidak dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi lain juga tidak membenarkannya.
- Visum at Repetum yang dikeluarkan oleh Dokter juga tidak menunjukkan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa.
- Hasil Pemeriksaan Psikologis, bahwa hasil pemeriksaan psikologi yang menyatakan anak korban mudah tersinggung dan sering menangis dan murung pasca kejadian adalah tidak benar, karena berdasarkan bukti T-2 (terlampir) bahwa saksi korban secara psikologi sangat ceria, riang dan gembira bukan sebagai anak yang jiwanya tertekan, dan perilakunya tidak menggambarkan sebagai korban perdagangan atau Pencabulan atau Persetubuhan yang digambarkan oleh saksi sebagai anak yang mudah tersinggung dan sering menangis dan murung . selain itu juga, berdasarkan keterangan saksi CAHAYA dan Mellisa, bahwa saksi korban sering berkumpul dengan anak Punk dan minum alkohol serta nongkrong di Hotel J8.

Bahwa dari Fakta ini jelaslah Jaksa Penuntut Umum telah merekayasa fakta yang ada dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan buti-bukti yang terungkap dipersidangan didapat Fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar saksi korban dilakukan pengecekan perawan.
2. Bahwa saksi korban dibawa Terdakwa okta ke rumah Terdakwa Nursima karena adiajak Terdakwa Nursima Kurnia untuk pergi Kota Batam untuk membantu Terdakwa membawa barang;

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang pergi ke Batam adalah saksi korban dan Terdakwa Nursima dan Effendi Gunawan;
4. Bahwa yang memesan tiket ke Batam adalah Terdakwa Nursima dengan menggunakan uangnya;
5. Bahwa sampai ke Batam langsung menuju ke Hotel Aston dan bukan hotel zia yang diucapkan saksi Ana Tartila;
6. Bahwa selama 4 hari Terdakwa dan Effendi Gunawan serta saksi korban berada di Batam;
7. Bahwa memang benar Terdakwa dan Effendi Gunawan serta saksi Korban bertemu dengan Koko karena saat itu kebetulan Koko berada di Batam;
8. Bahwa keterangan dari saksi Korban, ianya secara sadar ke Kota Batam dan tidak untuk dijual, dipaksa maupun dibujuk rayu;
9. Bahwa handphone dan uang yang didapati oleh saksi korban adalah hasil kerja dengan Terdakwa;
10. Bahwa keterangan saksi korban dan orang tua serta nenek korban tidak bersesuaian;
11. Bahwa saksi korban dan orang tuanya sering bertengkar;
12. Bahwa saat pergi ke Batam saksi korban dan orang tuanya lagi bertengkar;
13. Bahwa saksi korban memang sering bergadag, minum alkohol serta nongkrong di hotel J8;
14. Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dari Koko. Sedangkan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Jumadi adalah untuk modal memberi barang yang nantinya akan dijual di Jambi dan keuntungannya akan dibagi 2;
15. Bahwa memesan tiket pulang adalah Effendi Gunawan;
16. Bahwa Terdakwa saat diperiksa tidak didampingi penasihat hukum/advokatnya;
17. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa pengadilan negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara karena tempat kejadian perkara adalah di Batam.
18. Bahwa BAP tidak benar;
19. Bahwa setelah pulang ke Jambi, saksi Korban tidak langsung ke rumahnya melainkan ke rumah temannya;
20. Bahwa Jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya transaksi antara Terdakwa dengan Koko.

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, dan oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Dakwaan kesatu, maka kami akan analisa Dakwaan Kesatu:

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **DAKWAAN KESATU**

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 Jo Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. berbunyi :

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentanm penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang alin, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah republik indonesia. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentanm penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang alin, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah republik indonesia.

Ad. 1. Setiap Orang

Setiap orang adalah orang perseorangan yang berarti bisa siapa saja, manusia sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang menurut ketentuan pasal 2 - 4 KUH Pidana terhadapnya berlaku Hukum Negara Republik Indonesia, yang mana atas perbuatannya orang tersebut dapat dimintai pertanggung-jawaban, sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan dan sehat jiwanya, yang menunjuk kepada pelaku tindak pidana.

Bahwa dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa **NURSIMA KURNIA Binti USMAN ADHAS** dan telah dicocokkan identitasnya dengan yang tertera dalam surat dakwaan ternyata sesuai sehingga tidak terjadi salah orang (error in person).

Bahwa Dari fakta persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang warga Negara Indonesia yang identitasnya tercantum

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



sebagaimana diuraikan diatas dan selama dalam persidangan ternyata keadaan diri Terdakwa dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani, sudah dewasa serta dapat untuk dimintai pertanggungjawaban, hal ini terlihat dari lancarnya Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam persidangan.

Mengenai unsur ini kami sependapat dengan Jaksa penuntut umum, bahwa telah terbukti Terdakwa adalah **"Orang" atau "Manusia"**, akan tetapi mengenai apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau Terdakwa adalah Pelaku tindak pidana, masih memerlukan pembuktian unsur pidana lain yang menyertainya, sehingga terbukti atau tidaknya bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan (pelaku) masih perlu pembuktian unsur lainnya. Unsur ini baru akan terbukti jika unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan juga terpenuhi.

Ad. 2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang alin, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah republik indonesia.

Unsur ini adalah unsur alternatif, jika salah satu telah terbukti maka dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam analisis yuridisnya, karena surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya didasari pada BAP penyidikan yang tidak sah, yang mana di fakta persidangan BAP tersebut dibantah oleh Terdakwa bahkan orang tua dan saksi korban juga membantah.

Bahwa menurut hemat kami berdasarkan fakta-fakta di Persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan bukti yang dihadirkan dan diperoleh fakta hukum bahwa Jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sebagaimana disebutkan dalam unsur kedua ini. karena saksi korban sendiri yang menjelaskan



bahwa ia berangkat ke Batam secara sadar tanpa adanya unsur pemaksaan, ancaman kekerasan, kekerasan, pengekangan serta unsur lainnya sebagaimana unsur di atas. Dan bahkan orang tua saksi korban bahwa ia tidak mengalami kerugian.

Bahwa perkara ini bermula atau terjadi lantaran ketidak harmonisan keluarga saksi korban. Fakta persidangan menjelaskan bahwa saksi korban dan orang tuanya sering bertengkar dan terkadang saksi korban pergi dari rumah tanpa memberitahukan orang tuanya, terlebih lagi orang tua korban selalu berpergian ke luar provinsi Jambi untuk ikut mendampingi suaminya yang bekerja sebagai sopir.

Bahwa atas hal tersebut saksi korban ikut Terdakwa ke pergi ke Batam dengan tujuan untuk membeli barang yang dijual kembali di Jambi dan jalan-jalan. Kemudian saksi korban yang mendapatkan upah dari Terdakwa yaitu handphone dan uang, setibanya di Jambi keluarga saksi korban curiga, sehingga saksi korban didesak dan dipaksa, handphone dan uang tersebut hasil dari apa. Di fakta persidangan terungkap bahwa saksi korban dan Terdakwa menjelaskan handphone tersebut didapati lantaran saksi korban ikut ke Batam karena bekerja. Namun demikian keluarga saksi korban tidak percaya dan terus membuat laporan polisi. Di tengah perjalanan keluarga korban juga sempat meminta uang kepada keluarga terdakwa untuk mencabut laporan, namun keluarga Terdakwa tidak memenuhinya, sehingga perdamaian tersebut tidak tercapai.

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, jelas dan terang bahwa Pasal yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena dari Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau dengan kata lain Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan dakwaannya.

Oleh Karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hukum, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Ad. 3. Unsur Turut Serta melakukan Tinda Pidana

Bahwa surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Dakwaannya saling bertentangan satu sama lain, karena di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan pasal 55 atau pasal 56 KUHP. Namun di dalam surat tuntutan diuraikan unsur turut serta melakukan tindak

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



pidana, ini membuktikan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur dan tidak jelas.

2. DAKWAAN KEDUA

Untuk dakwaan kedua tidak perlu kami uraiakan karena Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan dakwaan kedua dan kami sepakat bahwa unsur kedua tidak terbukti bersalah dan menyakinkan.

Sebelum sampai pada kesimpulan perkenankan kami juga menyampaikan bahwa biasanya untuk kasus seperti dalam perkara ini, pasti ada korban lain yang melapor setelah ada laporan polisi seperti kasus-kasus lain, karena mengingat Terdakwa sudah lama melakukan jual beli barang dari kota Batam, dengan tidak adanya korban lain yang melapor kemudian menunjukkan bahwa memang keluarga korban sengaja ingin menjebak Terdakwa untuk dimintai uang.

Bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan bukan dengan keadilan atau rasa kemanusiaan melainkan arogansi dan sentimen, terlihat jelas bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada halaman 28 bahwa hal yang memberatkan Terdakwa karena tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Padahal jelas di fakta persidangan perbuatan tersebut tidak ada, bagaimana bisa Terdakwa mengakui perbuatan yang sudah jelas bukan perbuatannya.

Di Persidangan, ada seorang pria lansia dengan menggunakan tongkat selalu hadir, ia sedang mengalami penyakit glukoma yang mengakibatkan kebutaan. Meski tidak dapat melihat namun ia selalu hadir di sidang Terdakwa, yakni orang tua Terdakwa. Sudah 5 tahun lebih ia mengalami kebutaan dan Terdakwalah yang selama itu menjadi matanya, menjadi tangannya, serta menjadi penopang hidupnya.

Dengan adanya permasalahan ini, terpaksa orang tua dari Terdakwa mengantungkan hidupnya kepada tetangganya. Padahal jelas karena kenakalan saksi korban, namun yang menjadi korbannya adalah terdakwa.

Sebelum mengakhiri Pleidoi/Nota pembelaan ini, izinkan kami mengutip adagium dalam hukum yang berbunyi **"lebih baik**



membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah”

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **NURSIMA KURNIA BINTI USMAN ADHAS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NURSIMA KURNIA BINTI USMAN ADHAS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua tersebut;
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
6. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;
7. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum/replik terhadap pembelaan Advokat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Apresiasi yang setinggi - tingginya kami sampaikan, atas perkenaan Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tanggapan atas nota pembelaan (*pledooi*) dari Tim Advokat Terdakwa **NURSIMA KURNIA Binti USMAN ADHAS** atas surat tuntutan pidana yang telah diserahkan dan dibacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis, tanggal 16 April 2026.

Tak lupa kami ungkapkan terima kasih kepada Terdakwa dan Tim Advokat yang telah menyampaikan nota pembelaannya, sebagai bagian dari upaya membangun penegakan hukum yang berilmu dan beintegritas yang berdimensikan proses penegakan hukum (*due process of law*) dengan berpegang teguh kepada prinsip penghormatan hak asasi manusia yang tertuang dalam *universal declaration of human rights* dengan tidak mengabaikan norma yang berlandaskan atas asas perlindungan hukum yang benar (*due process of*



legal protection), dengan menjunjung prinsip bahwa tidak ada seorangpun berada dan menempatkan diri di atas hukum (*no one is above the law*).

Berlandaskan konsepsi tersebut dengan kearifan Majelis Hakim dalam perkara ini maka proses penegakan hukum dalam perkara *a quo* dilakukan dengan mengedepankan prinsip perlakuan yang baik dengan cara yang jujur (*fair manner*), menghormati setiap hak-hak terdakwa (*to respect*), melindungi (*to protect*) serta menjamin bahwa setiap proses penanganan yang dimulai dari tahap *pra adjudication*, *adjudication* sampai dengan *post adjudication* berdasarkan kepada prinsip perlindungan hak dan perlakuan yang sama di dalam hukum (*equal protection and equal treatment of the law*) yang berpedoman pada *Miranda Rule* dan *Miranda Principle*.

Kita memaknai secara bersama, bahwa Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pandangan yang arif dan bijaksana dalam menentukan *rasio legis* suatu peristiwa pidana dan perbuatan materiil (*materiil feit*), mengingat di dalam diri setiap majelis hakim terpatrit nilai kebenaran dan nilai keyakinan (*conviction of judge*) utk menakar mana yang benar itu benar dan mana yang salah, tentunya dengan senantiasa berpedoman kepada prinsip hukum pidana yang terdapat dalam postulat hukum *an act does not make a person guilty unless his mind is a guilty* (*actus non facit reum nisi mens sit rea*).

Setelah kami membaca dan mencermati isi dari pembelaan Advokat Terdakwa, maupun terdakwa sendiri maka kami menyampaikan jawaban, tanggapan dan bantahan sebagaimana yang akan diuraikan.

Bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Advokat, maupun terdakwa sendiri ada beberapa materi-materi pembelaan Terdakwa maupun Advokatnya yang perlu kami tanggapi dalam jawaban / tanggapan yakni sebagai berikut :

A. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Advokat terdakwa membahas Analisa

Fakta :

- a) **Surat Dakwaan : terkait kewenangan mengadili yang sebelumnya juga telah dimuat dalam nota keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Eksepsi)**
- b) **Keterangan saksi-saksi yaitu :**
 1. **Saksi Ana Tartila Binti Mansuri**
 2. **Saksi Nazwa Nabilla Saputri Binti Afrizal**
 3. **Saksi Parilawati Binti R Syarif (Alm)**
 4. **Saksi Sri Oktaviyani Binti Suparto (Alm)**
 5. **Saksi PUTRA DESFRIANSYAH (Keterangan dibacakan dipersidangan)**



6. Saksi EFFENDI GUNAWAN (*Keterangan dibacakan dipersidangan*)
7. Saksi OKTA DIANA FITRI Als. OKTA Als. TATA Als. UPIT Binti AMRIZAL
- c) Keterangan terdakwa : **NURSIMA KURNIA Binti USMAN ADHAS**
- d) Keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan
- e) Keterangan saksi meringankan (*A DE CHARGE*) yaitu :
 1. Saksi Cahaya Mailisa
 2. Saksi Meilisa

Tanggapan Penuntut Umum :

Mengenai pembelaan tersebut kami selaku Penuntut Umum tidak akan menanggapi, keterangan saksi-saksi, saksi yang meringankan dan keterangan terdakwa dikarena sudah jelas dan cermat dituangkan dalam tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak perlu lagi kami Penuntut Umum tanggapi, namun perlu kami jelaskan bahwa :

1. Majelis Hakim telah menolak *nota keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Eksepsi) yang diajukan oleh Advokat, sehingga Persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi, dengan demikian terhadap Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk mengadili perkara ini*
2. Terhadap saksi PUTRA DESFRIANSYAH dan saksi EFFENDI GUNAWAN telah dilakukan pemanggilan secara sah baik melalui Jasa Kurir JNE maupun diantar langsung kepada yang bersangkutan, namun karena saksi-saksi tersebut tidak di rumah sebagaimana pada alamat yang dicantumkan dalam BAP, namun telah diterima oleh Ketua RT sebanyak 3 (tiga) kali untuk disampaikan kepada yang bersangkutan (tanda terima telah diperlihatkan dipersidangan) dan selain itu adanya Berita Acara Sumpah , sehingga Majelis Hakim dapat menentukan bahwa keterangan saksi PUTRA DESFRIANSYAH dan saksi EFFENDI GUNAWAN yang termuat dalam BAP dapat dibacakan dipersidangan
3. Bahwa pendapat Advokat keterangan BAP AHLI dr. DANIEL H SIMBOLON, M.KED (OG., SP. OG) dan ASI NOPRINI S.Psi Bin H. ANASRULLAH yang dibacakan di persidangan harus dikesampingkan, namun terhadap hasil Pemeriksaan Psikologi UPTD PPA Provinsi Jambi Nomor : 023/UPTD.PPA/IX/2026 tanggal 15 September 2026 dan hasil Visum Et Refertum Rumah Sakit Bhayangkara Provinsi Jambi Nomor : R/10/VIII/2025/Rumkit tanggal 01 Agustus 2025 tidak dapat dikesampingkan karena merupakan alat bukti sah sebagaimana Pasal 235 RI No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP



4. Bahwa terhadap barang bukti yang dimaksudkan Advokat dalam Nota Pembelaan (Pledoi) berupa bukti T-1 hanyalah Surat Pernyataan terdakwa yang dapat dibuat kapan pun dan tidak memiliki kekuatan mengikat, karena terdakwa sendiri dalam persidangan tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dalam memberikan keterangan dan bukti T-2 berupa tangkapan layar akun media social tidak melalui uji forensic sehingga harus dikesampingkan

B. Analisa Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan terdapat Analisa Yuridis yang perlu dipaparkan untuk melihat dengan jelas perkara a quo dan bagaimana penyelesaiannya berikut kami paparkan Analisa yuridis terkait perkara a quo

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan unsur :

1. *setiap orang*
2. *melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia terhadap anak*
3. *turut serta melakukan tindak pidana*

Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa keberatan Advokat Terdakwa mengenai analisa hukum terhadap unsur-unsur Pasal dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak akan kami tanggapi dikarenakan mengenai Analisis Yuridis terhadap unsur-unsur pasal surat dakwaan telah kami uraikan secara jelas, cermat dan lengkap disertai fakta hukum dan alat bukti yang ada dipersidangan dimana telah memenuhi **ketentuan Pasal 235 UU RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP** dan kami berpendapat Terdakwa **NURSIMA KURNIA Binti USMAN ADHAS** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap Pasal 2 Undang-Undang TPPO yang dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku namun berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azas legalitas, Azas Transistoir dan Azas Lex Favor Reo dan ketentuan peralihan Pasal 613 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tetap mengatur delik dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) didalam Pasal 455 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dalam Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURSIMA KURNIA Binti USMAN ADHAS** tersebut dengan pidana penjara selama “**10 (sepuluh) tahun**”

Oleh karena itu kiranya seluruh keberatan dalam Pledoi / Nota Pembelaan Advokat maupun Terdakwa agar ditolak.

Sebelum kami mengakhiri tanggapan atas pembelaan pribadi Terdakwa dan Nota Pembelaan Tim Advokat, kami sampaikan sekali lagi bahwa tanggapan kami selaku Penuntut Umum hanya menanggapi dalil-dalil pembelaan yang bersifat yuridis. Adapun pembelaan yang menurut kami sifatnya berupa asumsi/praduga atau pandangan, kami tanggapinya seperlunya.

Bahwa keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu alat bukti keterangan saksi, surat, barang bukti dan petunjuk yang telah kami sampaikan sebagaimana Tuntutan perkara *a quo* bukanlah konstruksi imajinasi untuk mencari-cari kesalahan Terdakwa karena tidak ada kepentingan dan dendam Penuntut Umum kepada Terdakwa. Apa yang dilakukan Penuntut Umum semata-mata adalah sikap profesional dalam membuktikan perbuatan meteriil yang dilakukan oleh Terdakwa

Kami sangat memahami pembelaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Terdakwa/Advokat mengingat posisi Tim Advokat yang harus melakukan pembelaan kepentingan hukum kliennya. Bagi kami selaku Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas penuntutan selalu dilakukan mendekati seobyektif mungkin, termasuk ketika menyusun surat dakwaan dan surat tuntutan dibuat dengan mengacu pada fakta-fakta materiil yang ada pada proses penyidikan maupun diperoleh selama proses persidangan.

Berdasarkan seluruh jawaban kami yang merupakan bantahan/tanggapan atas pembelaan yang diajukan Advokatnya yang telah diuraikan maka kami menyatakan **menolak seluruh pembelaan** yang diajukan

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Advokat Terdakwa, dan kami menyatakan **tetap pada tuntutan pidana** yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 02 April 2026.

Setelah mendengar tanggapan Advokat Terdakwa/duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum/replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terlebih dahulu kami Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan dengan tegas Menolak semua Tuntutan dan atau Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kecuali yang diakui dan terbukti secara nyata dalam fakta – fakta yang terdapat pada persidangan dan perlu kami tegaskan kembali bahwa apa yang kami kemukakan dalam Duplik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Eksepsi dan Pleidoi Terdakwa yang telah diajukan sebelumnya. Bahwa perlu kami sampaikan tanggapan Rerlik Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut;

1. Mengenai tanggapan Jaksa Penuntut Umum tentang Kompetensi Absolut

Bahwa Majelis Hakim bukan menolak atas nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Advokat Terdakwa, melainkan menurut Majelis Hakim hal tersebut masuk ke pokok perkara. Dengan demikian sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, korban yang bernama NAZWA NABILLA SAPUTRI, berusia 15 tahun yang mengaku telah dijual oleh Terdakwa Okta dan Terdakwa Nursima Kurnia di Kota Batam. Namun Dakwaan dan Fakta Persidangan betolak belakang, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tempat kejadian perkara ini berada di Kota Jambi, padahal terbukti di fakta persidangan tempat kejadian perkara adalah di Kota Batam. Sehingga terbukti bahwa Nota Keberatan (Eksepsi) atau Nota Perlawanan yang kami ajukan terkait Pengadilan Negeri Jambi Tidak Berwenang Mengadili Perkara telah terbukti dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagaimana yang tercantum dalam Eksepsi/Nota Perlawanan kami sebelumnya.

2. Mengenai tanggapan Jaksa Penuntut Umum tentang Saksi Putra Desfriansyah dan Saksi Effendi Gunawan.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengada-ada tentang pemanggilan saksi Putra Desfriansyah dan Saksi Effendi Gunawan dilakukan secara sah dan patut. Padahal Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pemanggilan dan nomor resi pemanggilan tersebut adalah rekayasa dari Jaksa Penuntut Umum. Keterangan dua saksi tersebut adalah saksi fakta yang mana agar

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



perkara ini menjadi terang. Dengan tidak hadirnya saksi di persidangan perkara tersebut, membuat perkara ini menjadi kabur dan telah terbukti dipaksakan, serta membuktikan juga bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan Dakwaannya.

Bahwa selain daripada itu keterangan saksi di BAP tidak dapat dikatakan fakta persidangan, karena fakta persidangan adalah keterangan yang didengar dipersidangan apalagi dalam hal ini saksi Putra Desfriansyah dan Saksi Effendi Gunawan tidak ada berita acara sumpah. (vide Pasal 201 dan Pasal 212 Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP).

Bahwa sesuai hukum Acara Pidana Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik hanya pengantar untuk persidangan bukan termasuk bukti oleh karenanya patut menurut hukum untuk dikesampingkan dan diabaikan.

3. Mengenai BAP Ahli dr. Daniel H Simbolon dan Asi Nopriani.

Bahwa begitu juga dengan Ahli yang tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, padahal Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim namun tidak ada alasan yang sah dan patut terkait ketidak hadirannya ahli, dengan demikian BAP ahli yang dibacakan patut untuk dikesampingkan atau ditolak. (vide Pasal 201 Nomor 20 dan Pasal 212 nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP).

4. Mengenai Barang Bukti Terdakwa/Advokatnya.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah dan keliru dalam menilai barang bukti Terdakwa/Advokatnya. Bukti T-1 bukan surat pernyataan dari Terdakwa, melainkan surat pernyataan dari saksi ade charge yang tidak dapat hadir dipersidangan. Dan untuk Bunt T-2 Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa barang bukti yang berupa elektronik harus dilakukan digital forensic, padahal Jaksa Penuntut Umum mengetahui bahwa bukti tersebut diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang *nota bene* tidak punya kewenangan dan keahlian untuk itu. Jika mengenai keasliannya diminta harus diperiksa oleh Penyidik, sementara perkara ini awalnya dari penyidik dan Penyidik hanya berwenang melakukan permintaan digital forensic pada saat penyidikan, sudah barang tentu tidak akan didapat, apalagi untuk dijamai pemeriksaan digital forensic itu sendiri sebenarnya belum ada. Terlepas dari semua itu jika hakim ini mencari dan menemukan kebenarannya sendiri, Majelis Hakim sebenarnya dapat membuka sendiri link-link yang tersebut dibukti yang diajukan, sehingga Majelis Hakim dapat menilai sendiri kebenaran dari Bukti tersebut.

Bahwa selain daripada itu dalam KUHP tidak ada diatur mengenai



kewajiban untuk dilakukan digital forensik untuk bukti yang diajukan oleh Advokat, Digital Forensik hanya diwajibkan untuk perkara yang menyangkut Undang-undang IT (Informasi Elektronik) bukan untuk tindak pidana selain itu.

Bahwa Kami tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa dalam mencari kebenaran materiil yang sesungguhnya tidak hanya berdasarkan asumsi dan imajinasi yang dipaksakan melalui keterangan seorang saksi dan Visum et Repertum yang masih harus dibuktikan lebih lanjut lagi kebenarannya, apalagi dalam teori pembuktian suatu tindak pidana dikenal asas hukum *"In Criminalibus Probantiones Bedent Esse Luce Clariores"* yang berarti "Alat bukti harus lebih terang dari cahaya", artinya bahwa bukti dalam perkara *a quo* haruslah sangat jelas, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan sedikitpun (*Beyond reasonable doubt*) agar Majelis Hakim memiliki dasar yang kuat dalam menjatuhkan pidana, karena bukti-bukti tersebut berkaitan langsung terhadap kebebasan Terdakwa. Bahwa selain itu, dalam perkara *a quo*, hal ini menekankan kehati-hatian, kejelasan dan kebenaran materiil bukan hanya dugaan atau asumsi semata, sehingga putusan pidana tidak hanya berdasarkan keyakinan atau dugaan, tetapi harus didukung oleh alat bukti yang sah dan meyakinkan sesuai dengan undang-undang, tentunya untuk mencegah kesalahan vonis yang bisa terjadi jika putusan didasarkan pada bukti yang tidak meyakinkan.

Bahwa perlu kami sampaikan dalam Replik Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya tidak ada hal – hal yang baru dan juga pada saat yang sama Jaksa Penuntut Umum tidak menanggapi secara keseluruhan Pleidoi yang Kami ajukan selaku Penasehat Hukum Terdakwa.

Bahwa secara lebih konkrit dapat kami sampaikan unsur "Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang alin, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah republik indonesia" dari delik yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**. Terlebih lagi **Unsur Turut Serta melakukan Tinda Pidana** dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan pasal 55 atau pasal 56 KUHP. Namun di dalam surat tuntutan nya diuraikan unsur turut serta melakukan tindak pidana, ini membuktikan bahwa

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lengkap, Kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu **Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHAP Jo pasal 244 ayat 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.**

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-23/JBI/12/2025 tanggal 11 Desember 2025 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas bersama-sama saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2025 bertempat di Jl. Cemara III RT. 25 No. 42 Kel. Selamat Kec. Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia terhadap anak korban Nazwa Nabilla Saputri binti Afrizal (Alm) berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6827/DKPS/2010 tanggal 05 Agustus 2010, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Juni 2025 saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal datang ke rumah anak korban Nazwa Nabilla Saputri yang beralamat Lorong SMPN 8 RT. 015 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi menagih hutang kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri, namun anak korban Nazwa Nabilla Saputri tidak memiliki uang, saat itu saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal dengan perasaan kesal mengatakan kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri “DARI PADA SUSAH DITAGIH HUTANG MENDING KAU JADI LC ATAU NGELONTE, AKU PUNYA KENALAN NIH, KALO KAU MAU DM BAE”, “JUAL BAE KEPERWANAN KAU DAPAT Rp. 30 JUTA, IKUT AKU” dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab mengatakan



“DAK LAH KAK”, lalu saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal mengatakan lagi “KALO MAU BE, KALO MASIH PERAWAN BESAK DAPETNYA”, kemudian saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal pulang ke rumah meninggalkan anak korban Nazwa Nabilla Saputri;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli 2025 ketika anak korban Nazwa Nabilla Saputri dalam keadaan bertengkar dengan ibunya yang bernama saksi Ana Tartila Binti Mansuri menghubungi saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal lewat Chat Instagram mengatakan “KAK MASIH ADA DAK YANG KAU BILANG TU KAK, KALO MASIH AKU MAU KAK”, dan saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal menjawab “MASIH EMANG KAU DAK DICARIIN YA”, lalu anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab mengatakan “IDAK, AMAN KAK AKU UDAH BIASA 4 HARI DAK BALIK” dan saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal berkata “TAPI INI DAK DI JAMBI WA, INI DI BATAM” lalu dijawab anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan “IYA KAK, AKU CAPEK KENA MARAH IBU AKU TERUS”, kemudian saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal menjawab kembali mengatakan “OK NANTI AKU KABARI”, selanjutnya saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal menghubungi Terdakwa menawarkan anak korban Nazwa Nabilla Saputri untuk dijadikan sebagai jasa pelayanan seksual hubungan badan dengan imbalan uang kepada para tamu yang membutuhkan mengatakan “KAK ADA YANG MAU NI KAK” dan Terdakwa bertanya kepada saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal mengatakan “MASIH PERAWAN NIAN POH, KAGEK KAYA KEMAREN”, setelah mendengar perkataan Terdakwa, saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal langsung menghubungi anak korban Nazwa Nabilla Saputri bertanya mengatakan “KAU MASIH PERAWAN YA WA”, saat itu dijawab anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan “MASIH KAK”, tetapi saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal menegaskan kembali mengatakan “YAKIIN, SOALNYA KAU SERING MABOK-MABOK, AGEK KAYA KAWAN AKU DAK DIBAYAR”, dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab mengatakan “IYO, CEK LA KAK KALO DAK PERCAYO”, lalu saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal berkata kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri “IYO LAH KIRIM BE FOTO KAU”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari anak korban Nazwa Nabilla Saputri, saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal langsung menghubungi Terdakwa mengatakan "MASIH KAK, DIO BE BILANG CEK LA KALO DAK PERCAYO" dan setelah mendapat informasi tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Danil Alias Koko yang sebelumnya pernah meminta Terdakwa mencari seorang perempuan yang masih perawan mengatakan "TERNYATA MASIH ADA DIDUNIA INI YANG PERAWAN" dan Danil Alias Koko tanya kepada Terdakwa mengatakan "YANG BENAR KAU, UMUR BERAPA" lalu Terdakwa menjawab mengatakan "DIO KELAS 3 SMA BOS", dan Danil Alias Koko bertanya kembali kepada saksi Nia Alias Kak Nia mengatakan "BENAR DAK TU MASIH PERAWAN" saat itu Terdakwa menjawab "DAK TAU LAH AKU", lalu DANIL Alias KOKO menjawab kembali "COBA KAU CEK LAH", "KE RUMAH SAKITLAH ATAU KE BIDAN";
- Bahwa selang beberapa hari, anak korban Nazwa Nabilla Saputri menghubungi saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal mengatakan "JADI DAK KAK, AKU PENING IBU AKU MARAH-MARAH TERUS, AKU DAK MAU DI RUMAH", mendengar hal tersebut saksi saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal menghubungi Terdakwa mengatakan "KAK JADI DAK, SOALNYA WAWA NANYO", lalu Terdakwa menjawab mengatakan "JADI DEK, BESOK BAWA BE WAWANYA UNTUK DI CEK", setelah itu saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal langsung mengabari anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan "JADI WA, TAPI AKU DAK BERANI JEMPUT KAU DI RUMAH" dan dijawab anak korban Nazwa Nabilla Saputri "IYO";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal menjemput anak korban Nazwa Nabilla Saputri dan membawanya ke rumah Terdakwa di Lorong Jahit daerah Simpang Pulai Kota Jambi untuk mengecek keperawanan, karena Terdakwa ragu akhirnya Terdakwa membawa saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal bersama anak korban Nazwa Nabilla Saputri ke Bidan yang beralamat di Kasang Tanjung Pinang untuk memastikan anak korban Nazwa Nabilla Saputri masih perawan atau tidak, setelah dilakukan pengecekan oleh bidan dan ternyata anak korban Nazwa Nabilla Saputri memang masih perawan, setelah itu saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal membawa

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Nazwa Nabilla Saputri pulang ke rumah sambil menunggu kabar dari Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan kepastian dari bidan bahwa anak korban Nazwa Nabilla Saputri masih perawan, Terdakwa langsung menghubungi Danil Alias Koko mengatakan "INI KATA BIDAN MASIH PERAWAN BOS", lalu Danil Alias Koko menjawab "BENAR DAK" dan Terdakwa menjawab lagi mengatakan "INI SUDAH BIDAN LANGSUNG YANG NGOMONG", kemudian Danil Alias Koko mengatakan "YA UDAH KAU CEK LAH TIKET YANG LANGSUNG KE BATAM", lalu Terdakwa memberi informasi kepada Danil Alias Koko bahwa ada penerbangan hari Minggu dan 1 hari sebelum berangkat Danil Alias Koko mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli tiket pesawat dan membayar Hotel di Batam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 12.30 WIB saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal mengantarkan anak korban Nazwa Nabilla Saputri ke rumah Terdakwa untuk berangkat ke Batam dan sampai di rumah Terdakwa, saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal disuruh pulang oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama anak korban Nazwa Nabilla Saputri Dan Pendi pergi ke Bandara Sultan Thaha Jambi untuk berangkat ke Kota Batam dan sekira pukul 16.00 WIB terbang menggunakan pesawat menuju Kota Batam, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB sampai di Kota Batam langsung menuju ke Hotel Zia, tidak berapa lama Terdakwa dihubungi oleh Danil Alias Koko mengatakan "SUDAH SAMPAI MANA" dan Terdakwa menjawab "BARU SAMPAI HOTEL", lalu Danil Alias Koko mengatakan "KABARI AKU KAMAR NOMOR BERAPA", setelah mendapatkan nomor kamar Terdakwa mengirim foto kartu kamar kepada Danil Alias Koko, lalu Danil Alias Koko menghubungi Terdakwa mengatakan "JEMPUT AKU DI BASEMENT", kemudian Terdakwa turun menjemput Danil Alias Koko dan memberikan kartu kamar yang di dalam kamar sudah ada anak korban Nazwa Nabilla Saputri, tetapi sebelum, Terdakwa menyuruh anak korban Nazwa Nabilla Saputri mandi sambil mengatakan kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri "DEK, KAGEK KOKO ITU DATANG, INI KAKAK MAU KASIH KARTU KAMAR KE KOKO", "KAKAK NINGGALIN HP, KAGEK KALAU KOKO NELPON BUKAIN PINTU", lalu anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab "IYO LAH KAK", tidak lama Danil Alias Koko yang dimaksud oleh Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar, kemudian

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Danil Alias Koko membuka pakaian anak korban Nazwa Nabilla Saputri hingga bugil (telanjang) dan Danil Alias Koko membuka bajunya, lalu Danil Alias Koko melakukan hubungan badan dengan anak korban Nazwa Nabilla Saputri, setelah selesai anak korban Nazwa Nabilla Saputri disuruh Danil Alias Koko untuk bilas dan Danil Alias Koko langsung pergi meninggalkan kamar hotel, tidak berapa lama Terdakwa masuk ke dalam kamar dan bertanya kepada anak korban Nazwa "KAU NGAPOIN BAE", dijawab anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan "BANYAK TANYO-TANYO DAN NYURUH SAYA BUKU BAJU", kemudian Terdakwa menyuruh anak korban Nazwa Nabilla Saputri untuk minum obat dan makan, setelah itu Terdakwa, FENDY bersama anak korban Nazwa Nabilla Saputri pergi menuju ke Hotel Aston di Kota Batam;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2025 sekira pukul 07.00 WIB Danil Alias Koko kembali menghubungi Terdakwa mengatakan "NIA, ANAK ITU SUDAH BANGUN BELOM, AKU MAU KESANA", lalu Terdakwa menjawab "BELUM BANGUN BOS", kemudian Terdakwa ke pergi kamar anak korban Nazwa Nabilla Saputri dan memberitahukan bahwa Danil Alias Koko mau datang dengan mengatakan "MANDILAH", tidak berapa lama Danil Alias Koko menghubungi Terdakwa untuk turun mengantar kartu kamar, lalu Terdakwa memberikan kartu kamar kepada Danil Alias Koko dan Danil Alias Koko langsung menuju kamar anak korban Nazwa Nabilla Saputri dan Danil Alias Koko langsung membuka pakaian anak korban Nazwa Nabilla Saputri kemudian melakukan hubungan badan dengan anak korban Nazwa Nabilla Saputri, setelah kurang lebih satu jam, Danil Alias Koko menghubungi Terdakwa memberitahukan jika Danil Alias Koko sudah pulang;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2025 sekira pukul 08.00 WIB Danil Alias Koko menghubungi Terdakwa mengatakan "NIA AKU DAK KESITU LAGI", dan Terdakwa menjawab "BOLEH DAK AKU BALEK BESOK" dan dijawab oleh Danil Alias Koko "KAU CEK LAH TIKET BALEK BESOK", lalu Terdakwa memberi tahukan harga tiket dan Danil Alias Koko menjawab mengatakan "KAU TOTALIN SEMUA DUIT TIKET NANTI AKU KIRIM SEKALIAN DUIT UNTUK NAZWA" dan Terdakwa menjawab "OKE BOS", kemudian Danil Alias Koko mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan setelahnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk tiket balik ke Jambi, lalu Terdakwa bersama Fendi dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri pergi jalan-jalan dan membelikan anak korban Nazwa Nabilla Saputri handphone Merk OPPO

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp1.600.000 (satu juta lima ratus) dan baju menggunakan uang yang sebelumnya diberikan oleh Danil Alias Koko;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2025 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Fendy dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri pulang naik pesawat dari Kota Batam menuju Kota Jambi dan setelah sampai di Kota Jambi langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa di Lorong Jahit daerah Simpang Pulai, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri "TELPONLAH OKTA SURUH DIJEMPUT", lalu anak korban Nazwa Nabilla Saputri menghubungi saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal minta dijemput, pada saat itu juga Terdakwa mengirimkan uang dari Danil Alias Koko ke akun DANA anak korban Nazwa Nabilla Saputri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) juga melalui aplikasi DANA kepada saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) atas jasa saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal membawa anak korban Nazwa Nabilla Saputri;
- Bahwa selang beberapa hari saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal menghubungi anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan "KAU KERUMAH PUTRA LAH, BIAR AKU BELIKAN TESPEK SAMO NANAS BIAK KAU DAK HAMIL", dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab "DAK BISO KAK, KAMI DI RUMAH KAMI", sejak saat itu anak korban Nazwa Nabilla Saputri tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa maupun dan saksi Okta Diana Fitri Alias Okta Alias Tata Alias Upit Binti Amrizal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekira pukul 20.00 WIB anak korban Nazwa Nabilla Saputri menghubungi Terdakwa mengatakan "KAK SISA YANG KAKAK BILANG KEMARIN MANO" dan dibalas oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 mengatakan "KIRIM NOMOR DANA ADEK", lalu anak korban Nazwa Nabilla Saputri memberikan Nomor DANA kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirim uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) ke akun DANA anak korban Nazwa Nabilla Saputri, pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 Terdakwa mengirim uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 Terdakwa mengirim uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu);

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 1 (satu) minggu setelah dari Batam Terdakwa kembali mendapat transfer dari Danil Alias Koko sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua ratus ribu) atas jasa nya membawa anak korban Nazwa Nabilla Saputri ke Batam bertemu DANIL Alias KOKO;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekira pukul 20.30 WIB saksi Ana Tartila bersama dengan anak korban Nazwa Nabilla Saputri datang kerumah saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) di Perumahan Azurra 1 Blok C 5 RT. 25 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, lalu saksi Ana Tartila bertanya kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan "WA PERGINYO KEMANO, DUITNYO DARI SIAPO, HP NYO DARI MANO", namun saat itu anak korban Nazwa Nabilla Saputri hanya diam saja, kemudian saksi Ana Tartila berkata kepada saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) "COBA BAWA MASUK KE KAMAR NAZWA NYO", lalu saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) membawa anak korban Nazwa Nabilla Saputri masuk ke dalam kamar, dan bertanya kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri sebanyak 2 kali mengatakan "JAWAB JUJUR DAPAT HP DARI MANO NAK" namun anak korban Nazwa Nabilla Saputri tetap diam dan tidak mau menjawab, lalu saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) mengatakan "JAWABLAH NAK, OMA TIDAK MARAH", mendengar hal tersebut anak korban Nazwa Nabilla Saputri bercerita apa yang terjadi terhadap dirinya yaitu dijual oleh Terdakwa dan saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) bertanya lagi mengatakan "KENAL NIA DARI MANO NAK", kemudian anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab "DARI OKTA", lalu saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) bertanya kembali kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan "KENAL OKTA DARI MANO", kemudian anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab "DARI IG" selanjutnya saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) menyuruh anak korban Nazwa Nabilla Saputri untuk membuka IG tersebut, namun setelah di cek akun IG nya saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri keluar kamar menemui saksi Ana Tartila, kemudian saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) berkata kepada saksi Ana Tartila mengatakan "NA DAK USAH MARAH-MARAH, INI DIO SUDAH NGOMONG, DI JUAL DENGAN NIA KENALANNYO MELALUI OKTA", setelah mendengar cerita tersebut saksi Ana Tartila merasa shok dan pulang, kemudian melaporkan hal penjualan anak nya ke Polda Jambi;

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 11 Jo Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Nursima Kurnia alias Nia alias Kak Nia binti Usman Adhas bersama-sama Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal pada pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2025 bertempat di Jl. Cemara III RT. 25 No. 42 Kel. Selamat Kec. Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau sexual terhadap anak Nazwa Nabilla Saputri Binti Afrizal (Alm) berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6827/DKPS/2010 tanggal 05 Agustus 2010, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Juni 2025 saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal datang ke rumah anak korban Nazwa Nabilla Saputri yang beralamat Lorong SMPN 8 RT. 015 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi menagih hutang kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri, namun anak korban Nazwa Nabilla Saputri tidak memiliki uang, saat itu saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal dengan perasaan kesal mengatakan kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri "DARI PADA SUSAH DITAGIH HUTANG MENDING KAU JADI LC ATAU NGELONTE, AKU PUNYA KENALAN NIH, KALO KAU MAU DM BAE", "JUAL BAE KEPERWANAN KAU DAPAT Rp. 30 JUTA, IKUT AKU" dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab mengatakan "DAK LAH KAK", lalu saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal mengatakan lagi "KALO MAU BE, KALO MASIH PERAWAN BESAK DAPETNYA", kemudian saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal pulang ke rumah meninggalkan anak korban Nazwa Nabilla Saputri;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli 2025 ketika anak korban Nazwa Nabilla Saputri dalam keadaan bertengkar dengan ibunya yang bernama saksi Ana Tartila Binti Mansuri menghubungi saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal lewat Chat Instagram mengatakan "KAK MASIH ADA DAK YANG KAU BILANG TU KAK, KALO MASIH AKU MAU KAK", dan saksi

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal menjawab “MASIH EMANG KAU DAK DICARIIN YA”, lalu anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab mengatakan “IDAK, AMAN KAK AKU UDAH BIASA 4 HARI DAK BALIK” dan saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal berkata “TAPI INI DAK DI JAMBI WA, INI DI BATAM” lalu dijawab anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan “IYA KAK, AKU CAPEK KENA MARAH IBU AKU TERUS”, kemudian saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal menjawab kembali mengatakan “OK NANTI AKU KABARI”, selanjutnya saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal menghubungi Terdakwa menawarkan anak korban Nazwa Nabilla Saputri untuk dijadikan sebagai jasa pelayanan seksual hubungan badan dengan imbalan uang kepada para tamu yang membutuhkan mengatakan “KAK ADA YANG MAU NI KAK” dan Terdakwa bertanya kepada saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal mengatakan “MASIH PERAWAN NIAN POH, KAGEK KAYA KEMAREN”, setelah mendengar perkataan Terdakwa, saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal langsung menghubungi anak korban Nazwa Nabilla Saputri bertanya mengatakan “KAU MASIH PERAWAN YA WA”, saat itu dijawab anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan “MASIH KAK”, tetapi saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal menegaskan kembali mengatakan “YAKIIN, SOALNYA KAU SERING MABOK-MABOK, AGEK KAYA KAWAN AKU DAK DIBAYAR”, dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab mengatakan “IYO, CEK LA KAK KALO DAK PERCAYO”, lalu saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal berkata kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri “IYO LAH KIRIM BE FOTO KAU”;

Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari anak korban Nazwa Nabilla Saputri, saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal langsung menghubungi Terdakwa mengatakan “MASIH KAK, DIO BE BILANG CEK LA KALO DAK PERCAYO” dan setelah mendapat informasi tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Danil Alias Koko yang sebelumnya pernah meminta Terdakwa mencari seorang perempuan yang masih perawan dan mengatakan “TERNYATA MASIH ADA DIDUNIA INI YANG PERAWAN” dan Danil Alias Koko tanya kepada Terdakwa mengatakan “YANG BENAR KAU, UMUR BERAPA” lalu Terdakwa menjawab mengatakan “DIO KELAS 3 SMA BOS”, dan Danil Alias Koko bertanya kembali kepada saksi Nia Alias Kak Nia mengatakan “BENAR DAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU MASIH PERAWAN” saat itu Terdakwa menjawab “DAK TAU LAH AKU”, lalu Danil Alias Koko menjawab kembali “COBA KAU CEK LAH”, “KE RUMAH SAKITLAH ATAU KE BIDAN”;

- Bahwa selang beberapa hari, anak korban Nazwa Nabilla Saputri menghubungi saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal mengatakan “JADI DAK KAK, AKU PENING IBU AKU MARAH-MARAH TERUS, AKU DAK MAU DI RUMAH”, mendengar hal tersebut saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal menghubungi Terdakwa mengatakan “KAK JADI DAK, SOALNYA WAWA NANYO”, lalu Terdakwa menjawab mengatakan “JADI DEK, BESOK BAWA BE WAWANYA UNTUK DI CEK”, setelah itu saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal langsung mengabari anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan “JADI WA, TAPI AKU DAK BERANI JEMPUT KAU DI RUMAH” dan dijawab anak korban NAZWA NABILLA SAPUTRI “IYO”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB. saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal menjemput anak korban Nazwa Nabilla Saputri dan membawanya ke rumah Terdakwa di Lorong Jahit daerah Simpang Pulai Kota Jambi untuk mengecek keperawanan, karena Terdakwa ragu akhirnya Terdakwa membawa saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal bersama anak korban Nazwa Nabilla Saputri ke Bidan yang beralamat di Kasang Tanjung Pinang untuk memastikan anak korban Nazwa Nabilla Saputri masih perawan atau tidak, setelah dilakukan pengecekan oleh bidan dan ternyata anak korban Nazwa Nabilla Saputri memang masih perawan, setelah itu saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal membawa anak korban Nazwa Nabilla Saputri pulang ke rumah sambil menunggu kabar dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan kepastian dari bidan bahwa anak korban Nazwa Nabilla Saputri masih perawan, Terdakwa langsung menghubungi Danil Alias Koko mengatakan “INI KATA BIDAN MASIH PERAWAN BOS”, lalu Danil Alias Koko menjawab “BENAR DAK” dan Terdakwa menjawab lagi mengatakan “INI SUDAH BIDAN LANGSUNG YANG NGOMONG”, kemudian Danil Alias Koko mengatakan “YA UDAH KAU CEK LAH TIKET YANG LANGSUNG KE BATAM”, lalu Terdakwa memberi informasi kepada DANIL Alias Koko bahwa ada penerbangan hari Minggu dan 1 hari sebelum berangkat Danil Alias Koko mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli tiket pesawat dan membayar Hotel di Batam;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 12.30 WIB saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal mengantarkan anak korban Nazwa Nabilla Saputri ke rumah Terdakwa untuk berangkat ke Batam dan sampai di rumah Terdakwa, saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal disuruh pulang oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 WIB. Terdakwa bersama anak korban Nazwa Nabilla Saputri dan Pendi pergi ke Bandara Sultan Thaha Jambi untuk berangkat ke Kota Batam dan sekira pukul 16.00 WIB. terbang menggunakan pesawat menuju Kota Batam, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB. sampai di Kota Batam langsung menuju ke Hotel Zia, tidak berapa lama Terdakwa dihubungi oleh Danil Alias Koko mengatakan "SUDAH SAMPAI MANA" dan Terdakwa menjawab "BARU SAMPAI HOTEL", lalu Danil Alias Koko mengatakan "KABARI AKU KAMAR NOMOR BERAPA", setelah mendapatkan nomor kamar Terdakwa mengirim foto kartu kamar kepada Danil Alias Koko, lalu Danil Alias Koko menghubungi Terdakwa mengatakan "JEMPUT AKU DI BASEMENT", kemudian Terdakwa turun menjemput Danil Alias Koko dan memberikan kartu kamar yang di dalam kamar sudah ada anak korban Nazwa Nabilla Saputri, tetapi sebelum, Terdakwa menyuruh anak korban Nazwa Nabilla Saputri mandi sambil mengatakan kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri "DEK, KAGEK KOKO ITU DATANG, INI KAKAK MAU KASIH KARTU KAMAR KE KOKO", "KAKAK NINGGALIN HP, KAGEK KALAU KOKO NELPON BUKAIN PINTU", lalu anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab "IYO LAH KAK", tidak lama Danil Alias Koko yang dimaksud oleh Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar, kemudian Danil Alias Koko membuka pakaian anak korban Nazwa Nabilla Saputri hingga bugil (telanjang) dan Danil Alias Koko membuka bajunya, lalu Danil Alias Koko melakukan hubungan badan dengan anak korban Nazwa Nabilla Saputri, setelah selesai anak korban Nazwa Nabilla Saputri disuruh Danil Alias Koko untuk bilas dan Danil Alias Koko langsung pergi meninggalkan kamar hotel, tidak berapa lama Terdakwa masuk ke dalam kamar dan bertanya kepada anak korban Nazwa "KAU NGAPOIN BAE", dijawab anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan "BANYAK TANYO-TANYO DAN NYURUH SAYA BUKU BAJU", kemudian Terdakwa menyuruh anak korban Nazwa Nabilla Saputri untuk minum obat dan makan, setelah itu

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Terdakwa, Fendy bersama anak korban Nazwa Nabilla Saputri pergi menuju ke Hotel Aston di Kota Batam;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2025 sekira pukul 07.00 WIB Danil Alias Koko kembali menghubungi Terdakwa mengatakan "NIA, ANAK ITU SUDAH BANGUN BELOM, AKU MAU KESANA", lalu Terdakwa menjawab "BELUM BANGUN BOS", kemudian Terdakwa ke pergi kamar anak korban Nazwa Nabilla Saputri dan memberitahukan bahwa Danil Alias Koko mau datang dengan mengatakan "MANDILAH", tidak berapa lama Danil Alias Koko menghubungi Terdakwa untuk turun mengantar kartu kamar, lalu Terdakwa memberikan kartu kamar kepada Danil Alias Koko dan Danil Alias Koko langsung menuju kamar anak korban Nazwa Nabilla Saputri dan Danil Alias Koko langsung membuka pakaian anak korban Nazwa Nabilla Saputri kemudian Danil Alias Koko membuka pakaiannya lalu Danil Alias Koko melakukan hubungan badan dengan anak korban Nazwa Nabilla Saputri, setelah kurang lebih satu jam, Danil Alias Koko menghubungi Terdakwa memberitahukan jika Danil Alias Koko sudah pulang;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2025 sekira pukul 08.00 WIB Danil Alias Koko menghubungi Terdakwa mengatakan "NIA AKU DAK KESITU LAGI", dan Terdakwa menjawab "BOLEH DAK AKU BALEK BESOK" dan dijawab oleh Danil Alias Koko "KAU CEK LAH TIKET BALEK BESOK", lalu Terdakwa memberi tahukan harga tiket dan Danil Alias Koko menjawab mengatakan "KAU TOTALIN SEMUA DUIT TIKET NANTI AKU KIRIM SEKALIAN DUIT UNTUK NAZWA" dan Terdakwa menjawab "OKE BOS", kemudian Danil Alias Koko mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk tiket balik ke Jambi, dan Rp5.000.000,00 (lima juta) untuk anak korban Nazwa Nabilla Saputri, lalu Terdakwa bersama Fendi dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri pergi jalan-jalan dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri membeli handphone Merk OPPO seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baju menggunakan uang yang sebelumnya diberikan oleh Danil Alias Koko kemudian bersisa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ditransfer ke DANA anak korban Nazwa Nabilla Saputri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah untuk saksi Okta Diana Fitri Alias Okta Alias Tata Alias Upit Binti Amrizal);
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2025 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Fendy dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri pulang naik pesawat dari Kota



Batam menuju Kota Jambi dan setelah sampai di Kota Jambi langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa di Lorong Jahit daerah Simpang Pulai, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri "TELPONLAH OKTA SURUH DIJEMPUT", lalu anak korban Nazwa Nabilla Saputri menghubungi saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal minta dijemput, pada saat itu juga Terdakwa mengirimkan uang dari Danil Alias Koko ke akun DANA anak korban Nazwa Nabilla Saputri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua juta rupiah) juga melalui aplikasi DANA kepada saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas jasa saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal membawa anak korban Nazwa Nabilla Saputri;

- Bahwa selang beberapa hari saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal menghubungi anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan "KAU KERUMAH PUTRA LAH, BIAR AKU BELIKAN TESPEK SAMO NANAS BIAK KAU DAK HAMIL", dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab "DAK BISO KAK, KAMI DI RUMAH KAMI", sejak saat itu anak korban Nazwa Nabilla Saputri tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa maupun dan saksi Okta Diana Fitri Alias Okta Alias Tata Alias Upit Binti Amrizal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekira pukul 20.00 WIB anak korban Nazwa Nabilla Saputri menghubungi Terdakwa mengatakan "KAK INI AKU NAZWA, AKU BOLEH DAK MINTA SISA UANG KU KEMARIN, 100 BAE KAK AKU AMU NEBUS HP AKU, KEMARIN MANO " dan dibalas oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 mengatakan "KIRIM NOMOR DANA ADEK", lalu anak korban Nazwa Nabilla Saputri memberikan Nomor DANA kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirim uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) ke akun DANA anak korban Nazwa Nabilla Saputri, pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 Terdakwa mengirim uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 Terdakwa mengirim uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selang 1 (satu) minggu setelah dari Batam Terdakwa kembali mendapat transfer dari Danil Alias Koko sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas jasa nya membawa anak korban Nazwa Nabilla Saputri ke Batam bertemu Danil Alias Koko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekira pukul 20.30 WIB saksi Ana Tartila bersama dengan anak korban Nazwa Nabilla Saputri datang kerumah saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) di Perumahan Azurra 1 Blok C 5 RT. 25 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, lalu saksi ANA TARTILA bertanya kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan "WA PERGINYO KEMANO, DUITNYO DARI SIAPO, HP NYO DARI MANO", namun saat itu anak korban Nazwa Nabilla Saputri hanya diam saja, kemudian saksi Ana Tartila berkata kepada saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) "COBA BAWA MASUK KE KAMAR NAZWA NYO", lalu saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) membawa anak korban Nazwa Nabilla Saputri masuk ke dalam kamar, dan bertanya kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri sebanyak 2 kali mengatakan "JAWAB JUJUR DAPAT HP DARI MANO NAK" namun anak korban Nazwa Nabilla Saputri tetap diam dan tidak mau menjawab, lalu saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) mengatakan "JAWABLAH NAK, OMA TIDAK MARAH", mendengar hal tersebut anak korban Nazwa Nabilla Saputri bercerita apa yang terjadi terhadap dirinya yaitu dijual oleh Terdakwa dan saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) bertanya lagi mengatakan "KENAL NIA DARI MANO NAK", kemudian anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab "DARI OKTA", lalu saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) bertanya kembali kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri mengatakan "KENAL OKTA DARI MANO", kemudian anak korban Nazwa Nabilla Saputri menjawab "DARI IG" selanjutnya saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) menyuruh anak korban Nazwa Nabilla Saputri untuk membuka IG tersebut, namun setelah di cek akun IG nya saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi Parilawati Binti R. Syarif (Alm) dan anak korban Nazwa Nabilla Saputri keluar kamar menemui saksi Ana Tartila, kemudian saksi PARILAWATI Binti R. SYARIF (Alm) berkata kepada saksi Ana Tartila mengatakan "NA DAK USAH MARAH-MARAH, INI DIO SUDAH NGOMONG, DI JUAL DENGAN NIA KENALANNYO MELALUI OKTA", setelah mendengar cerita tersebut saksi Ana Tartila merasa shok dan pulang, kemudian melaporkan hal penjualan anak nya ke Polda Jambi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Advokat Terdakwa telah mengajukan Perlawanan dan telah diputus dengan Putusan Sela pada tanggal 29 Januari 2025 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan perlawanan dari Terdakwa NURSIMA KURNIA Alias NIA Alias KAK NIA Binti USMAN ADHAS tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb tersebut diatas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Ana Tartila binti Mansuri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan orang tua dari anak korban yang bernama Nazwa Nabilla Saputri Binti Afrizal (Alm) masih berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa saksi dan anak korban sempat cekcok dan tanpa sepengetahuan saksi oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) b mengajak anak korban pergi ke bidan di daerah Kasang;
 - Bahwa menurut cerita anak saksi kepada saksi pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 anak korban dibawa pergi bersama Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah Terdakwa kemudian anak korban, Terdakwa dan teman laki-laki Terdakwa pergi menuju Kota Batam, setelah sampai di Kota Batam lalu anak korban ditinggalkan di kamar Hotel Zia selanjutnya tidak lama kemudian datang pria yang tidak dikenal oleh anak korban, kemudian pria yang tidak dikenal tersebut melakukan hubungan badan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga alat kemaluan anak korban mengeluarkan darah;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 sekira pukul 07.00 WIB. di Hotel Aston, pria tersebut masuk ke kamar kembali dan melakukan aksi yang sama;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban diberi uang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada anak korban mendapatkan Handphone OPPO baru darimana dan selanjutnya anak korban bilang kalau anak korban telah mendapatkan handphone hasil menjual dirinya melalui Terdakwa;
- Bahwa sering meninggalkan anak korban karena saksi sering menemani suami yang bekerja sebagai supir lintas luar kota;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ke bidan untuk mengecek Kesehatan bukan mengecek keperawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual anak korban;

2 Saksi anak korban Nazwa Nabilla Saputri binti Afrizal (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban berumur 15 (lima belas) tahun dan tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Juni 2025 Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit datang ke rumah anak korban untuk mengambil celana yang anak korban beli dari Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit, kemudian anak korban dan Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit duduk-duduk di samping rumah nenek yang mana rumah nenek tersebut berada di depan rumah anak korban dan anak korban mengakui belum bisa membayar celana yang dibeli lalu Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit mengatakan kepada anak korban "jual bae keperwanan kau dapat Rp. 30 juta, ikut aku", dan anak korban jawab "ndak lah kak", lalu Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit mengatakan "iyolah kalo butuh apo-apo kau chat aku bae", dan anak korban jawab "iyo";
- Bahwa sekira awal bulan Juli 2025 anak korban bertengkar dengan orang tua anak korban yang bernama saksi Ana Tartila, kemudian anak korban menghubungi Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit mengatakan "kak, kami mau tawaran kakak kemarin", dan dijawab Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit "ya udah besok kito ketemu kakaknyo" dan anak korban jawab "iyo kak", anak korban dan kenal Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit sejak kecil karena bertetangga;

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB. anak korban bersama Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit menggunakan motor Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit pergi ke daerah Kasang Kec. Jambi Timur untuk menemui Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "kau yakin dak, kalo yakin dak usah kasih tau siapa-siapa, kalo kau kasih tau siapa-siapa bakal tau akibatnyo" dan anak korban mengangguk kemudian Terdakwa mengatakan "ya udah, balek lah besok kito ngecek keperawanan di bidan" dan anak korban jawab "iyo kak", lalu anak korban bersama Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 11 Juli 2025 sekitar pagi hari Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit menghubungi anak korban mengatakan "kau siap-siap lah, kau ke rumah putra biak kito ke rumah nia" selanjutnya anak korban, Terdakwa dan Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit pergi bersama-sama pergi ke bidan yang beralamat di Kasang Pudak Kec. Jambi Timur Kota Jambi, setelah sampai di tempat bidan tersebut, Terdakwa berbicara dengan bidan lalu anak korban disuruh bidan masuk ke dalam ruangan dan pada saat di dalam ruangan, bidan menyuruh anak korban untuk membuka celana, selanjutnya vagina anak korban diperiksa sekitar 5 menit, setelah selesai pengecekan anak korban disuruh keluar kemudian anak korban melihat Terdakwa di dalam ruangan tersebut sedang berbicara dengan bidan, lalu Terdakwa keluar dan bersama-sama pergi meninggalkan tempat bidan, selanjutnya anak korban bersama Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 12.30 WIB. anak korban dan Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit pergi ke rumah Terdakwa, ketika dalam perjalanan Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit berkata "ini berangkatnyo ke batam", lalu anak korban menjawab "jauh nian kak, kakak ikut kan" lalu Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit berkata "iyo", dan anak korban menjawab "iyolah", setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "tunggu ya sebentar, kakak lagi besiap-siap", selanjutnya Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit disuruh pulang oleh Terdakwa, kemudian anak korban, Terdakwa dan pacar Terdakwa yang bernama Effendi Gunawan pergi menuju Bandara Sultan Thaha Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pergi ke kota Batam, saat itu Terdakwa berkata “kalau ketahuan, bilang be ke jakarta, ikut kakak, sepintar-pintar kaulah jawabnyo”, lalu anak korban menjawab “iyo kak”, setelah itu anak korban, Terdakwa, saksi Effendi Gunawan berangkat ke Kota Batam;

- Bahwa setelah sampai di Kota Batam sekira pukul 17.00 WIB semua menuju ke Hotel Zia, setelah sampai di Hotel lalu anak korban disuruh Terdakwa mandi, sambil mengatakan “kakak ninggalin hp, kagek kalau koko nelson bukain pintu”, lalu anak korban jawab “iyo lah kak”, tidak lama Danil alias Koko yang di maksud oleh Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar, kemudian Danil alias Koko membuka pakaian anak korban hingga bugil dan Danil alias Koko membuka bajunya, lalu Danil alias Koko melakukan hubungan badan bersama anak korban, setelah selesai anak korban disuruh Danil alias Koko untuk bilas dan Danil alias Koko langsung pergi meninggalkan kamar hotel, tidak berapa lama Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyuruh anak korban untuk minum obat dan makan, setelah itu anak korban, Terdakwa dan saksi Effendi Gunawan pergi menuju ke Hotel Aston di Kota Batam, setelah itu pergi jalan-jalan;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2025 sekira pukul 07.00 WIB. anak korban dibangunkan oleh Terdakwa sambil mengatakan “dek bangun boss nak datang”, lalu Terdakwa dan saksi Effendi Gunawan pergi meninggalkan kamar, tidak lama Danil alias Koko datang masuk ke kamar Hotel Aston tempat anak korban menginap, lalu Danil alias Koko membuka pakaian anak korban dan Danil alias Koko membuka pakaiannya kemudian melakukan persetubuhan, setelah selesai Danil alias Koko menyuruh anak korban untuk membilas badan dan Danil alias Koko pergi meninggalkan kamar hotel, tidak berapa lama Terdakwa dan saksi Effendi Gunawan masuk ke kamar Hotel, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk minum obat, kemudian anak korban, Terdakwa dan saksi Effendi Gunawan pergi jalan-jalan lagi;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2025 sekira pukul 11.00 WIB. anak korban, Terdakwa dan saksi Effendi Gunawan pergi jalan-jalan di Kota Batam dan anak korban dibelikan HP Merk OPPO seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang dari Terdakwa dan selama 2 (dua) hari jalan-jalan di Kota Batam sampai tanggal 16 Juli 2025;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2025 sekira pukul 16.00 WIB. anak korban, Terdakwa dan saksi Effendi Gunawan pulang ke Kota Jambi langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa di Lorong Jahit daerah Simpang Pulai,

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa berkata "telponlah Okta", lalu anak korban menghubungi Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit untuk minta dijemput;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui akun DANA anak korban dan memberi uang cash sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit untuk menjemput anak korban, kemudian anak korban dan Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit pergi ke depan Lorong Jahit yang telah ditunggu saksi Putra Defriansyah Putri dan bersama-sama pulang ke rumah anak korban, namun di perjalanan Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit bertanya mengatakan "kau dikasih duit berapa" dan anak korban jawab "cuma 3 juta", Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit menjawab mengatakan "iyo poh" dan anak korban jawab "iyo kak", selang beberapa hari Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit menghubungi anak korban mengatakan "kau kerumah putra lah, biar aku belikan tespek samo nanas biak kau dak hamil", dan anak korban jawab "dak biso kak, kami dirumah kami", sejak saat itu anak korban tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekira pukul 20.00 WIB. anak korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan "kak sisa yang kakak bilang kemarin mano" dan dibalas oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 "kirim nomor dana adek", lalu anak korban memberikan Nomor DANA kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirim uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke akun DANA anak korban, lalu pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025, Terdakwa mengirim uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 Terdakwa mengirim uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan Danil alias Koko tidak ada memakai kondom atau pengaman;
- Bahwa uang yang anak korban dapat hanya sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa setelah berhubungan badan kemaluan anak korban sakit;

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban cecok dengan ibu karena mengetahui kalau anak korban memiliki handphone baru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya membawa ke bidan untuk mengecek kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual anak korban;

3 Saksi Parilawati Binti R.Syarif (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban dikarenakan cucu saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekira pukul 20.30 WIB. saksi Ana Tartila bersama dengan anak korban datang kerumah saksi, lalu saksi Ana Tartila bertanya kepada anak korban mengatakan “wa perginyo kemano, duitnyo dari siapa, hp nyo dari mano”, namun saat itu anak korban hanya diam saja, kemudian saksi Ana Tartila berkata kepada saksi “coba bawa masuk ke kamar nazwa nyo”, lalu saksi membawa anak korban masuk ke dalam kamar, setelah itu saksi berkata kepada anak korban sebanyak 2 kali mengatakan “jawab jujur dapat hp dari mano nak” namun anak korban tetap diam dan tidak menjawab, lalu saksi berkata “jawablah nak, oma tidak marah”, kemudian anak korban bercerita apa yang terjadi terhadap dirinya yaitu dijual oleh Terdakwa dan saksi bertanya “kenal nia dari mano nak”, kemudian anak korban menjawab “dari okta” dan saksi bertanya kembali mengatakan “kenal okta dari mano”, kemudian anak korban menjawab “DARI IG” selanjutnya saksi menyuruh anak korban untuk membuka IG tersebut namun setelah di cek akun IG nya Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi dan anak korban keluar kamar dan menemui saksi Ana Tartila, kemudian saksi berkata kepada Ana Tartila “na dak usah marah-marah, ini dio sudah ngomong, di jual dengan nia kenalannyo melalui Okta”, setelah mendengar cerita tersebut saksi Ana Tartila merasa shok dan pulang sendirian namun anak korban di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit ;
- Bahwa awalnya anak korban ditanya oleh saksi tidak mau menjawab;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat anak korban memiliki Handpone Oppo dan uang;
- Bahwa anak korban kenal dengan Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit sudah lama karena bertetangga;

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak korban mengakui telah dijual Terdakwa bersama-sama Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anak korban dijual;
- Bahwa anak korban tinggal bersama saksi Ana Tartila (ibunya) sehingga dengan saksi jarang ketemu;
- Bahwa anak korban mempunyai ayah sambung;
- Bahwa anak korban sering bertengkar dengan ibunya dan masalah apa yang dipertengarkan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa apabila di rumah saksi sikap anak korban sering menggunakan atau meminjam Handphone milik saksi di rumah;
- Bahwa menurut cerita anak korban ada dibawa oleh Terdakwa ke klinik untuk melakukan atau pemeriksaan keperawanannya;
- Bahwa memang ada keluarga Terdakwa ada yang datang untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa kejadian persetubuhannya di Batam dan kapan pergi maupun pulang saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi;

4 Saksi Sri Oktaviyani binti Suparto (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Ana Tartila;
- Bahwa pada saat diperlihatkan foto anak korban saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memiliki usaha praktek kebidanan sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini di mana Alamat tempat prakteknya di Jl. Taruma Negara RT. 016 No. 11 Kel Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa ditempat saksi ada menerima pasien berupa :
 - Pelayanan KB;
 - Pemeriksaan ANC (Pemeriksaan Hamil);
 - Pelayanan Persalinan;
 - Imunisasi bayi atau caten;
 - Kesehatan reproduksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2025 sekitar pukul 15.00 WIB. di tempat praktek saksi tidak pernah menerima pasien anak korban untuk melakukan pengecekan keperawatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan keperawatan terhadap seorang pasien karena bukan kompetensi bidan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui;

5 Saksi Putra Desfriansyah Putri binti Yasin Galip (Alm), keterangan dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit karena dia adalah pacar saksi namun terhadap Terdakwa tersebut saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 sekira pukul 19.00 WIB. saksi diajak Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit menjemput anak korban di Lorong Jahit di depan Hotel Aston Simpang Pulai Kota Jambi, saksi menunggu di pinggir jalan kemudian Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit masuk ke dalam Lorong Jahit tersebut tidak berapa lama Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit dan anak korban keluar dari Lorong Jahit menggunakan sepeda motor, lalu saksi berboncengan bertiga dengan anak korban dan Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit menuju daerah Marene, kemudian anak korban meminta menurunkannya dipinggir jalan, setelah saksi menurunkan anak korban, saksi kembali ke rumah bersama Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana terjadinya perbuatan tersebut, saksi hanya menjemput anak korban bersama Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit di Lorong Jahit depan Hotel Aston Simpang Pulai Jambi.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi korban adalah anak korban namun siapa pelakunya tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan Advokat Terdakwa menolak dan keberatan;

6 Saksi Effendi Gunawan alias Fendi bin Herman, keterangan dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2022 di rumah Kota Jambi;

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Juli 2025 pada saat itu melihat Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah Terdakwa di daerah Lorong Jahit Simpang Pulai Kota Jambi, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban pada bulan Juli 2025 di rumah Terdakwa di daerah Lorong Jahit Simpang Pulai Kota Jambi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 13.00 WIB saksi melihat Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama anak korban di rumah Terdakwa di Lorong Jahit daerah Simpang Pulai Kota Jambi, setelah itu Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang sendirian namun anak korban tinggal di rumah Terdakwa, yang awalnya Terdakwa memberitahu kepada saksi kalau mau jalan-jalan sambil belanja di Kota Batam namun setelah saksi mau pergi ke Bandara Sultan Thaha ternyata anak korban ikut juga ke Kota Batam kemudian sekira pukul 13.30 WIB saksi beserta Terdakwa dan anak korban pergi ke Bandara Sultan Thaha Jambi untuk berangkat ke Kota Batam dan sekira pukul 16.00 WIB naik pesawat menuju Kota Batam, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB sampai di Kota Batam, lalu saksi beserta Terdakwa dan anak korban pergi menuju ke Hotel Aston, setelah sampai di Hotel saksi mengajak Terdakwa untuk makan namun Terdakwa pergi dan mengantar anak korban untuk ke kamar hotel dan saksi menunggu di Lobby Hotel, tidak lama kemudian Terdakwa sendirian menemui saksi di Lobby Hotel dan anak korban tinggal di dalam kamar Hotel, lalu saksi dan Terdakwa pergi makan di dekat Hotel Aston, setelah itu pulang ke Hotel Aston dan langsung masuk ke dalam kamar, ada anak korban sendirian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 sekira pukul 07.00 WIB saksi dan Terdakwa pergi keluar dari kamar Hotel namun anak korban tinggal di kamar sendirian, kemudian sekira pukul 08.00 WIB saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat anak korban sendirian di dalam kamar, kemudian saksi bersama Terdakwa dan anak korban pergi belanja dan jalan-jalan di Kota Batam dan selama itu juga saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama Danil alias Koko;

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama Terdakwa dan anak korban pulang dari Kota Batam menuju Kota Jambi, setelah sampai di Kota Jambi dan bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa di Lorong Jahit daerah Simpang Pulai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika anak korban telah dijual oleh Terdakwa dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 ketika Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Jambi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan Advokat Terdakwa menolak dan keberatan;

7 Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa adalah orang yang bisa mencari tamu (MAMI) yaitu tamu penerima jasa pelayanan seksual hubungan badan dengan imbalan uang;
- Bahwa sekira bulan Juni 2025 Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke rumah anak korban untuk menagih utang, namun anak korban belum memiliki uang, dengan perasaan kesal Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “dari pada susah ditagih hutang mending kau jadi lc atau ngelonte, aku punya kenalan nih, kalo kau mau dm bae” dan anak korban menjawab “dak lah kak” dan Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan lagi “kalo mau be, kalo masih perawan besak dapetnya”, kemudian Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah, selanjutnya sekira bulan Juli 2025 anak korban menghubungi saksi lewat IG yang memakai handphone saksi Parilawati binti R. Syarif (Alm) “kak masih ada dak yang kau bilang tu kak, kalo masih aku mau kak” dan Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab “masih emang kau dak dicariin ya” dan dijawab anak korban “idak, aman kak aku udah biasa 4 hari dak balik” dan saksi berkata “tapi ini dak di jambi wa, ini di batam” lalu dijawab anak korban “iya kak, aku capek kena marah ibu aku terus” kemudian Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata lagi “ok nanti aku kabari”, selanjutnya Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa mengatakan “kak ada yang mau ni kak” dan Terdakwa bertanya mengatakan “masih perawan nian poh, kagek kaya kemaren”, lalu Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghubungi anak korban bertanya mengatakan “kau masih perawan ya wa”, dijawab anak korban “masih kak”, Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) menegaskan lagi “yakiin, soalnya kau sering mabok-mabok, agek kaya kawan aku dak dibayar”, dan anak korban berkata “iyo, cek la kak kalo dak percayo” lalu Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata “iyo lah kirim be foto kau”, Kemudian Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali menghubungi Terdakwa mengatakan “masih kak, dio be bilang cek la kalo dak percayo” dan dijawab Terdakwa “iyo lah, agek kakak kabari lagi kalo bos udah bales wa kakak”, selang 3 (tiga) hari anak korban menghubungi Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan kepastiannya dengan mengatakan “jadi dak kak, aku pening ibu aku marah-marah terus, aku dak mau di rumah”, selanjutnya Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa meminta kepastiannya dengan mengatakan “kak jadi dak, soalnya wawa nanyo”, lalu Terdakwa menjawab mengatakan “jadi dek, besok bawa be wawanya untuk di cek”, setelah itu Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengabari anak korban mengatakan “jadi wa, tapi aku dak berani jemput kau di rumah” dan dijawab anak korban “iyo”.

- Bahwa 11 Juli 2025 Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjemput anak korban dan membawanya ke rumah Terdakwa untuk mengecek keperawanan, karena Terdakwa ragu akhirnya Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa membawa anak korban ke Bidan yang beralamat di Kasang Tanjung Pinang untuk memastikan anak korban masih perawan atau tidak, setelah dilakukan pengecekan oleh bidan dan ternyata anak korban memang masih perawan, kemudian Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah sambil menunggu kabar dari Terdakwa untuk berangkat ke Batam,

- Bahwa hari Minggu 13 Juli 2025 Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengantarkan anak korban ke rumah Terdakwa untuk berangkat ke Batam, setelah saksi langsung pulang ke rumah dan tidak ikut serta berangkat ke Batam;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dihubungi oleh anak korban untuk menjemput anak korban di rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) disuruh masuk dan Terdakwa mengatakan bahwa saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Danil alias Koko, saat itu saksi mendapatkan pembayaran pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan cara di transfer melalui aplikasi DANA, setelah itu saksi membawa pulang anak korban dan menanyakan kepada anak korban pada saat menjemputnya dari rumah Terdakwa mengatakan "sakit dak wa" dan dijawab oleh anak korban "sakit la kak, kau ni" serta menjemput saksi Putra, saksi Putra bertanya dan dijawab oleh anak korban "jalan-jalan" namun anak korban meminta kepada saksi Putra untuk diturunkan di Marene dan saksi juga mendapatkan uang dari anak korban sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan anak korban kepada Terdakwa untuk dijadikan sebagai jasa pelayanan seksual hubungan badan dengan imbalan uang kepada para tamu yang membutuhkan, namun yang mencarikan tamunya adalah Terdakwa dari jasa Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan imbalan uang dari Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian yang pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekira bulan Juli 2025 ditransfer ketika balik dari Kota Batam, yang kedua sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sekira bulan Agustus

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 dengan cara di transfer dan yang ketiga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025;

- Bahwa Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah dihubungi anak korban selama berada di Batam;
- Bahwa Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari hasil jasa/pekerjaannya;
- Bahwa anak korban meminta untuk dicarikan cowok yang berduit kepada Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) kenal dengan Terdakwa di salon dikarenakan Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja di salon dan Terdakwa sering ke salon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur anak korban karena saksi jarang bermain dengan anak korban saat setelah kejadian baru tahu;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan berapa usia dari orang yang akan dijadikan cowok (Pacar) oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi membawa anak korban janji-janji atau COD bertemu di warung seblak dan selanjutnya saksi makan seblak dengan anak korban, saksi Effendi dan Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Bidan untuk cek kesehatan dan setelah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa anak korban ke Bandara;
- Bahwa saksi ada menawarkan anak korban, saksi Effendi Gunawan kepada Terdakwa;
- Bahwa anak korban berada di Batam selama 4 hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Bahwa pada waktu itu yang pergi ke bidan yaitu Terdakwa, Saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Effendi Gunawan dengan membawa anak korban pergi ke bidan untuk mengecek Kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 dr. Daniel H Simbolon, M.KED (OG)., Sp. OG, keterangan dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Ahli bekerja di RS. Bhayangkara Jambi, pekerjaan Ahli sebagai Kasubid Yanmeddokpol Rumkit Bhayangkara;
- Bahwa Ahli tidak ada mempunyai sertifikat namun Ahli merupakan dokter spesialis obstetri dan gynecologi;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan anak korban di mana saksi kenal anak korban tersebut pada saat anak korban melakukan pemeriksaan visum, Ahli tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan visum terhadap anak korban pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekira pukul 14.55 WIB. di RS. Bhayangkara Jambi;
- Bahwa, Dasar Ahli melakukan pemeriksaan visum terhadap anak korban yaitu berdasarkan Surat Kapolda Jambi Nomor : B/100/VIII/2025/SPKT, tanggal 1 Agustus 2025;
- Bahwa, Hasil visum terhadap anak korban sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut:

1. Keadaan umum
2. Tingkat kesadaran : Baik
3. Tekanan Darah : -
4. Denyut Nadi : 96x/menit
5. Temperatur : 36,5 C
6. Pernafasan : Dalam batas normal
7. Deskripsi luka sebagai berikut : -

B. Pemeriksaan dalam oleh dr. Danil H. Simbolong, Sp. OG pada tanggal 01-08-2025 pukul 16.15. WIB.;

Inspeksi : Tampak luka robek diselaput darah arah jarum jam sebelas sampai dasar, jam tiga dan tujuh tidak sampai dasar;

C. Pemeriksaan penunjang : Tidak Ada;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum yang saksi lakukan terhadap anak korban I dapat saksi simpulkan yaitu didapatkan Hymen (selaput dara) tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa cara saksi melakukannya pasien dibaringkan di meja gynecologi dengan posisi litotomi kemudian tangan saksi menggunakan handscoon, mengambil dua kasa steril kemudian

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kedua bibir kemaluan luar lalu dijinjing, evaluasi selaput dara sesuai dengan arah jarum jam;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

2 Asi Noprini, S.Psi binti H. Anasrullah, keterangan dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tupoksi Ahli adalah penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Bahwa Bidang keahlian Ahli adalah kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan perempuan dan anak dan pelatihan yang pernah Ahli ikuti adalah:
 - Pada tahun 2009 Ahli mengikuti pelatihan tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di BAPELKES;
 - Pada tanggal 13 Desember 2010 Ahli mengikuti pelatihan di Cisarua Bogor (P2TP2A);
 - Pada tanggal 08 November 2011 Ahli mengikuti pelatihan di Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - Pada tahun 2012 Ahli mengikuti pelatihan pendampingan korban KDRT di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - Pada tanggal 17 Maret 2014 Ahli sebagai TOT Korban KDRT;
 - Pada tanggal 5-16 Oktober Ahli mengikuti pelatihan mediasi selama 40 Jam dan dinyatakan lulus dalam ujian tertulis dan simulasi;
 - Pada tanggal 16-20 September 2019 Ahli mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak dan Manajemen Kasus bagi Sumber Daya Manusia Penyedia Layanan Perlindungan Anak;
- Bahwa Ahli kenal dengan anak korban yang mana Ahli kenal dengan anak korban tersebut setelah melakukan pemeriksaan psikologi korban dan Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologi/konseling terhadap anak korban pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 WIB. dan pemeriksaan kedua pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 di Kantor UPTD PPA Provinsi Jambi;
- Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan psikologi/konseling terhadap anak korban yaitu berdasarkan Surat Kapolda Jambi Nomor : B/512/VIII/RES.1.24./2025/Ditreskimu, tanggal 02 Agustus 2025 perihal Permohonan pemeriksaan dan pendampingan psikologi anak korban;

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa anak korban menjelaskan telah menjadi korban perdagangan orang;
- Bahwa hasil psikologi terhadap anak korban sebagai berikut :

- Observasi.

Pada saat observasi dan interview pertama anak korban dalam kondisi fisik sehat dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan, anak korban juga menceritakan dari awal kejadian yang dialaminya dengan suara yang cenderung kecil. Selama proses konseling berlangsung anak korban banyak melakukan gerakan tidak berarah seperti memainkan kuku dan mengalihkan pandangan, sehingga terkesan masih ada yang ditutup-tutupi. Menurut pengakuan ibunya sejak kejadian tersebut anak korban cenderung mudah tersinggung dan sering menangis;

- Anamase.

- Latar Belakang

anak korban N adalah anak kedua dari pasangan bapak Afrizal dan ibu Ana Tartila. Saat ini anak korban belum melanjutkan pendidikannya lagi;

- Emosi dan dorongan.

Setelah kejadian yang dialaminya kondisi emosi anak korban menjadi labil dengan perubahan perilaku yaitu cenderung mudah tersinggung, sering menangis dan cenderung mengurung diri.

- Relasi Sosial dan Heteroseksual;

Setelah kejadian yang dialaminya anak korban dilarang untuk keluar rumah dan anak korban mengaku kesal dengan Terdakwa;

- Bahwa, berdasarkan hasil anamase dan pemeriksaan psikologis secara interview dan observasi anak korban cukup mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya. Sehingga dampak kejadian tersebut emosi anak korban menjadi labil dengan perubahan perilaku yaitu cenderung mudah tersinggung, sering menagis dan cenderung mengurung diri;
- Bahwa, pemeriksaan psikologis yang dilakukan adalah dengan teknik konseling kepada klien langsung dan keluarganya untuk mengurangi trauma yang dialaminya;
- Bahwa anak korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya. Sehingga dampak dari kejadian tersebut emosi anak korban menjadi labil

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan perilaku yaitu cenderung mudah tersinggung, sering menangis dan cenderung mengurung diri;

- Bahwa anak korban harus mendapatkan perhatian dan dukungan dari orang tua, agar dapat mengatasi trauma yang dialaminya;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1 Saksi Cahya Meilisa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan sdri. Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah lama dikarenakan saksi sering main bareng dengannya;
- Bahwa pada saat di bawah pohon saksi bersama saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit ada menagih hutang kepada anak korban dalam pembelian celana dengan harga Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa anak korban belum ada untuk mengembalikan uang dan berupaya untuk menghubungi saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit;
- Bahwa saksi pernah kerumah anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban ke Batam setelah kejadian dan siapa yang membawanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi cuma satu kali bertemu anak korban pada waktu menagih celana di kebun dekat rumah anak korban;
- Bahwa menurut keterangan teman-temannya anak korban yang juga teman saksi juga kalau anak korban sering main dengan anak punk dan ke Hotel yang berada di daerah Pasar Baru Kota Jambi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau anak korban ke hotel dari temannya dan saksi tidak melihatnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mengobrol dengan anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak korban punya pacar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit akan menjual anak korban;
- Bahwa menurut saksi anak korban bilang bocor;
- Bahwa saksi sering lewat di depan hotel tersebut dan setiap hari ketemu dengan anak korban;

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur dari anak korban namun saksi tahu kalau anak korban tidak sekolah lagi dan setelah tahu ternyata umur anak korban lebih muda dari saksi;
- Bahwa saksi pernah ngobrol sama anak korban terakhir sebelum Terdakwa masuk penjara;
- Bahwa saksi ada mencari tahu kalau anak korban kelakannya tidak benar pada saat sdri. Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit sudah dipenjar;
- Bahwa semua keterangan saksi hanya berdasarkan keterangan yang didapat dari orang lain bukan yang saksi lihat sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2 Saksi Melisa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak korban sekitar 6 bulan yang lalu pada saat menonton kuda lumping dekat rumah sdri. Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit;
- Bahwa saat itu anak korban menghampiri sdri. Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit dan mengatakan “kak jadi dak” dan saksi tidak tahu apa maksud perkataan dari anak korban;
- Bahwa pada saat itu tidak ada ucapan atau penawaran dari sdri. Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit kepada anak korban untuk menjual;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat di Batam anak korban diapakan;
- Bahwa saksi bertemu dengan anak korban pada akhir tahun 2025 bersama sdri. Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit pada saat menonton kuda lumping;
- Bahwa saksi baru mengetahui anak korban pergi ke Batam;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau anak korban ke hotel dari temannya dan saksi tidak melihatnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah ngobrol akrab dengan anak korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak korban mempunyai pacar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada seorang perempuan menelepon saksi mengaku Terdakwa Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit Binti Amrizal dan menanyakan kepada saksi “KAKAK NYARI YANG PERAWAN YO, ADO NI KAK” dan saksi

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan “OKTA TAHU DARI MANA INFO ITU, SAKSI DAK NYARI CUMA KEMARIN ADA CERITO KE ORANG SALON BAHWA BOS AKU NYARI YANG PERAWAN”, dijawab Terdakwa Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit Binti Amrizal “DAPAT INFO DARI ORANG SALON GEMBIRA KALO KAKAK NYARI YANG PERAWAN”, dan saksi tanya “APA BENAR” dan dijawab Terdakwa Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit Binti Amrizal “BENAR”, kemudian saksi jawab mengatakan “NANTI YA, SAKSI LAGI KERJA, LALU TELEPON SAKSI TUTUP”, beberapa hari kemudian OKTA menghubungi saksi menanyakan hal tersebut dan saksi katakan “NANTI YA TA, KAKAK TANYA BOS DULU”;

- Bahwa saksi, Terdakwa dan anak korban pergi ke Bidan di daerah Kasang Kota Jambi;
- Bahwa setelah kembali dari Batam Terdakwa tidak bertemu dengan anak korban namun anak korban ada menghubungi Terdakwa mengatakan “KAK INI AKU NAZWA, AKU BOLEH DAK MINTA SISA UANG KU KEMARIN, 100 BAE KAK AKU MAU NEBUS HP AKU”, kemudian Terdakwa katakan “TERDAKWA KIRIM UANG 100 RIBU KE NOMOR DANA NAZWA YA” dan setelah itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya pada saat di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah pada saat itu Terdakwa berdua Bersama dengan ayahnya dan pada saat penangkapan tidak ada izin, tidak ada surat tidak ada RT;
- Bahwa sebelum diperiksa Terdakwa dimarahi pada saat didalam mobil dan saat itu ada 3 orang anggota dan saat itu juga Terdakwa diperiksa dan saat itu tidak didampingi oleh pengacara;
- Bahwa pada saat di BAP pertama setelah selesai di BAP tidak diberi kesempatan untuk membaca dan apakah langsung ditandatangani dan saat itu diperiksa sampai malam dan ditempatkan di dalam ruang petak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dijelaskan apakah ini BAP Terdakwa maupun BAP saksi;
- Bahwa Terdakwa ditemui oleh sdri. Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) lupa kapan waktunya dan saksi sdri. Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah ada menemui atau memperkenalkan anak korban kepada Terdakwa untuk dicarikan cowok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual anak korban kepada Danil alias Koko;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa anak korban ke Bidan;

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa anak korban ke Batam untuk membantu membawa belanjaan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui pekerjaannya adalah jasa penitipan (Jastip);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa umur anak korban;
- Bahwa saksi sdri. Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan anak korban kepada Terdakwa dengan alasan meminta carikan cowok;
- Bahwa cowok yang diperkenalkan kepada anak korban berusia 35 tahun sementara anak korban berumur 15;
- Bahwa setahu Terdakwa anak korban kelas 3 SMA;
- Bahwa sdri. Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendesak Terdakwa untuk memperkenalkan cowok tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak sdri. Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan anak korban bertemu di tempat makan dan di tempat tersebut Terdakwa bersama saksi sdri. Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah), anak korban dan saksi Effendi Gunawan makan seblak dan setelah itu anak korban meminta kepada Terdakwa untuk cek kesehatan dan selanjutnya dibawa cek kebidan namun bidan tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada menerima uang transfer dari Danil alias Koko melalui sdr. Jumadi sebanyak 5 kali di antaranya :
 - Pada tanggal 11 Juli 2025 sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta rupiah);
 - Pada tanggal 17 Juli 2025 sebesar Rp10.000 000.00 (sepuluh juta);
 - Pada tanggal 17 Juli 2025 sebesar Rp8.205.000.00 (delapan juta dua ratus lima ribu rupiah);
 - Pada tanggal 17 Juli 2025 sebesar Rp1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 21 Juli 2025 sebesar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh Danil alias Koko untuk modal dagang dan hasilnya dagang dibagi 2 (dua);
- Bahwa pada saat sampai di Batam Terdakwa makan bersama saksi Effendi Gunawan dan anak korban;
- Bahwa pada saat sedang makan malam di Resto datang Danil alias Koko dan yang membayar makan adalah Danil alias Koko;

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu anak korban ditinggal bersama Danil alias Koko;
- Bahwa pada saat di Batam anak korban dibelikan baju, celana dan Handpone oleh Terdakwa dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa anak korban untuk membantu membawakan barang-barang yang akan dijual atas pesanan;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Batam menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa tiket yang di pesan *online* sebanyak 3 kursi yaitu Terdakwa, saksi Effendi Gunawan dan anak korban;
- Bahwa sampai di Batam menginap di hotel Aston dengan 1 kamar 2 dua *bed*;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh anak korban;
- Bahwa Terdakwa di Batam berapa hari lupa seingat Terdakwa 4 hari;
- Bahwa tiket pulang di pesan oleh saksi Effendi Gunawan dan uangnya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberi uang kepada sdri. Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) adalah sebagai uang pinjaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut : Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/10/VII/2025/Rumkit tanggal 01 Agustus 2025 yang di tanda tangani oleh Dr DANIL. H SIMBOLON, Sp.OG“ Dengan kesimpulan “Inspeksi : tampak luka robek diselaput darah arah jarum jam sebelas sampai dasar, jam tiga dan tujuh tidak sampai dasar” Kesimpulan : *Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia 15 (lima belas) tahun, didapat Hymen / selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink;
- 2) 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru;
- 3) 1 (satu) helai celana dalam warna merah marun;
- 4) 1 (satu) helai pakai dalam (bra) warna cream lis warna biru;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk oppo 5i type CPH 2773 warna merah nebula;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk vivo V2029 warna hitam;
- 7) 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank BCA No Rek. 7870715999 a.n Nursima Kurnia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) kenal dengan saksi Ana Tartila dan anak korban karena bertetangga sejak kecil dengan mereka;
- 2) Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejak 7 (tujuh) bulan;
- 3) Bahwa sekira bulan Juni 2025 saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke rumah anak korban untuk menagih hutang, namun korban belum memiliki uang, anak korban meminta untuk dicarikan cowok yang berduit kepada saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah), dengan perasaan kesal saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "DARI PADA SUSAH DITAGIH HUTANG MENDING KAU JADI LC ATAU NGELONTE, AKU PUNYA KENALAN NIH, KALO KAU MAU DM BAE" dan anak korban menjawab "DAK LAH KAK" dan saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan lagi "KALO MAU BE, KALO MASIH PERAWAN BESAK DAPETNYA", kemudian saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah;
- 4) Bahwa sekira bulan Juli 2025 anak korban menghubungi saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) lewat IG mengatakan "KAK MASIH ADA DAK YANG KAU BILANG TU KAK, KALO MASIH AKU MAU KAK" dan saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab "MASIH EMANG KAU DAK DICARIIN YA" dan dijawab anak korban "IDAK, AMAN KAK AKU UDAH BIASA 4 HARI DAK BALIK" dan saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata "TAPI INI DAK DI JAMBI WA, INI DI BATAM" lalu dijawab anak korban "IYA KAK, AKU CAPEK KENA MARAH IBU AKU TERUS" kemudian saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata lagi "OK NANTI AKU KABARI";
- 5) Bahwa saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) kenal dengan Terdakwa di salon dikarenakan saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja di salon dan Terdakwa sering ke salon;

- 6) Bahwa selanjutnya saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa mengatakan "KAK ADA YANG MAU NI KAK", dan Terdakwa bertanya mengatakan "MASIH PERAWAN NIAN POH, KAGEK KAYA KEMAREN", lalu saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghubungi anak korban bertanya mengatakan "KAU MASIH PERAWAN YA WA", dijawab anak korban "MASIH KAK", saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) menegaskan lagi "YAKIIN, SOALNYA KAU SERING MABOK-MABOK, AGEK KAYA KAWAN AKU DAK DIBAYAR", dan anak korban berkata "IYO, CEK LA KAK KALO DAK PERCAYO" lalu saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata "IYO LAH KIRIM BE FOTO KAU", kemudian saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali menghubungi Terdakwa mengatakan "MASIH KAK, DIO BE BILANG CEK LA KALO DAK PERCAYO" dan dijawab Terdakwa "IYO LAH, AGEK KAKAK KABARI LAGI KALO BOS UDAH BALES WA KAKAK";
- 7) Bahwa jarak 3 (tiga) hari anak korban menghubungi saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan kepastiannya dengan mengatakan "JADI DAK KAK, AKU PENING IBU AKU MARAH-MARAH TERUS, AKU DAK MAU DI RUMAH", selanjutnya 2 minggu kemudian saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa meminta kepastiannya karena anak korban selalu menanyakannya. saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya "KAK JADI DAK, SOALNYA WAWA NANYO", lalu Terdakwa menjawab mengatakan "JADI DEK, BESOK BAWA BE WAWANYA UNTUK DI CEK", setelah itu saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengabari anak korban mengatakan "JADI WA, TAPI AKU DAK BERANI JEMPUT KAU DI RUMAH" dan dijawab anak korban "IYO";
- 8) Bahwa keesokan harinya saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjemput anak korban



dan membawanya ke rumah Terdakwa untuk mengecek keperawanan, karena Terdakwa ragu akhirnya saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa membawa anak korban ke Bidan yang beralamat di Kasang Tanjung Pinang untuk memastikan anak korban masih perawan atau tidak;

- 9) Bahwa saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan anak korban pulang ke rumah sambil menunggu kabar dari Terdakwa untuk berangkat ke Batam, selanjutnya jarak beberapa hari tepatnya pada hari Minggu bulan Juli 2025 saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengantarkan anak korban ke rumah Terdakwa untuk berangkat ke Batam, setelah itu saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pulang ke rumah dan tidak ikut pergi berangkat ke Batam;
- 10) Bahwa setelah 4 (empat) hari saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dihubungi oleh Terdakwa untuk menjemput anak korban di rumah Terdakwa;
- 11) Bahwa saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah dihubungi anak korban selama berada di Batam, setibanya di rumah Terdakwa, saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) disuruh masuk dan Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari KOKO;
- 12) Bahwa saat itu saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan pembayaran pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan cara di transfer melalui aplikasi DANA;
- 13) Bahwa saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi Putra menjemput dan membawa pulang anak korban namun anak korban meminta kepada saksi Putra untuk diantar kerumah kawannya dan anak korban memberikan uang kepada saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Bahwa saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan imbalan uang dari Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian yang pertama ditransfer pakai aplikasi DANA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibulan Juli 2025 ketika Terdakwa dan anak korban balik dari Kota Batam, yang kedua sekira bulan Agustus 2025 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 15) Bahwa saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari menawarkan anak korban kepada tamu atau yang disebut nama Danil alias Koko tersebut;
- 16) Bahwa saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengetahui berapa umur anak korban karena saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) jarang bermain dengan anak korban saat setelah kejadian baru tahu;
- 17) Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membawa anak korban ke Bandara Sultan Thaha Jambi;
- 18) Bahwa saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang memperkenalkan anak korban, kepada Terdakwa;
- 19) Bahwa Terdakwa ditemui oleh sdri. Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada menemui atau memperkenalkan anak korban kepadsa Terdakwa untuk dicarikan cowok;
- 20) Bahwa Terdakwa membawa anak korban ke Batam untuk membantu membawa belanjaan milik Terdakwa;
- 21) Bahwa Terdakwa ada menerima uang transfer dari Danil alias Koko melalui sdr. JUMADI sebanyak 5 kali di antaranya :
- Pada tanggal 11 Juli 2025 sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta rupiah);
 - Pada tanggal 17 Juli 2025 sebesar Rp10.000 000.00 (sepuluh juta);
 - Pada tanggal 17 Juli 2025 sebesar Rp8.205.000.00 (delapan juta dua ratus lima ribu rupiah);
 - Pada tanggal 17 Juli 2025 sebesar Rp1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 21 Juli 2025 sebesar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) Bahwa Terdakwa di Batam berapa hari lupa seingat Terdakwa 4 hari;
- 23) Bahwa Terdakwa ada memberi uang kepada sdri. Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) adalah sebagai uang pinjaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berberbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 jo 20 c Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Unsur turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Nursima Kurnia Alias Nia Alias Kak Nia Binti Usman Adhas dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut



Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa Nursima Kurnia Alias Nia Alias Kak Nia Binti Usman Adhas telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa Nursima Kurnia Alias Nia Alias Kak Nia Binti Usman Adhas adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad. 2. Unsur yang Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Penerimaan Seorang Dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan, Penjepretan Utang atau Memberi Bayaran atau Manfaat Walaupun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali Atas Orang Lain Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi jika salah satu telah terbukti maka dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur tentang maksud dari perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur tentang maksud dari eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau menstranplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) disebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata"untuk tujuan" sebelum frasa"mengeksploitasi orang tersebut" menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat petunjuk, ahli, barang bukti dan keterangan Terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa berdasarkan Terdakwa awalnya dihubungi oleh Danil alias Koko yang meminta dicarikan perempuan perawan, yang dijawab Terdakwa *"mana ada lagi bos jaman sekarang"*, lalu dibalas oleh Koko *"ya udahlah nanti aku telp lagi"*. Setelah Terdakwa tidak sengaja bercerita di salon dengan mengatakan *"gilo dak bos aku nih, hari gini nyari perawan"*, sdri. Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengetahui hal tersebut menawarkan anak korban kepada Terdakwa dengan berkata *"kakak nyari yang perawan yo, ado ni kak"*. Terdakwa kemudian mengonfirmasi hal ini kepada Danil alias Koko dengan menyatakan *"ternyata masih ada didunia ini yang perawan"*, dan atas instruksi Danil alias Koko yang mengatakan *"coba kau cek lah"* serta *"ke rumah sakitlah atau ke bidan"*, Terdakwa bersama saksi Okta membawa anak korban ke bidan Asmahan di Kasang Pudak. Terdakwa sempat meyakinkan anak korban dengan berkata *"kau yakin dak, kalo yakin dak usah kasih tau siapa-siapa, kalo kau kasih tau siapa-siapa bakal tau akibatnyo"*, serta menanyakan alasannya yang dijawab oleh anak korban *"daripada aku dipake samo cowok aku kak, kayak kawan aku pecah perawan samo cowoknyo, dinikahin idak, dapat apo apo idak, tau nian aku jual dapat duit aku"*;

Menimbang, bahwa setelah bidan menyatakan bahwa anak korban masih perawan, Terdakwa melapor kepada Danil alias Koko dengan berkata *"ini kata bidan masih perawan bos"*. Danil alias Koko kemudian mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 untuk tiket dan hotel. Terdakwa lalu memberitahu anak korban *"ya udah perginyo samo kakak, disano kito dapat penginapan dan tiket ditanggung samo bos"*. Pada tanggal 13 Juli 2025, Terdakwa, anak korban, dan saksi Effendi Gunawan berangkat ke Batam, di mana Terdakwa sempat menginstruksikan anak korban *"kalau ketahuan, bilang be ke Jakarta, ikut kakak,*

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepintar-pintar kaulah jawabnyo". Setibanya di Hotel Aston Batam, Danil alias Koko menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"jemput aku di basement".* Sebelum Koko masuk ke kamar, Terdakwa memberitahu anak korban *"dek, kagek Koko itu datang, ini kakak mau kasih kartu kamar ke Koko".* Setelah Danil alias Koko menyetubuhi anak korban dan pergi sambil berpesan *"Nia aku udah jalan balek, kau pergilah temani dia diatas",* Terdakwa kembali ke kamar dan bertanya *"kau ngapoin bae",* yang dijawab anak korban *"banyak tanyo-tanyo dan nyuruh buku baju".* Keesokan harinya, Danil alias Koko kembali datang ke kamar setelah menghubungi Terdakwa dengan berkata *"Nia, anak itu sudah bangun belum, aku mau kesana";*

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2025, Danil alias Koko menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"Nia aku dak kesitu lagi",* lalu atas persetujuan Terdakwa, Koko mentransfer uang sebesar Rp8.000.000,00 (dengan rincian Rp3 juta untuk tiket pulang dan Rp5 juta untuk anak korban). Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada anak korban dengan berkata *"dek ini duit dari Koko".* Pada tanggal 17 Juli 2025, mereka pulang ke Jambi dan Terdakwa menyuruh anak korban *"telponlah Okta suruh dijemput".* Terdakwa kemudian mentransfer sisa uang Rp1.500.000,00 ke akun DANA anak korban dan memberikan komisi Rp500.000,00 kepada sdr. Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah). Dalam perjalanan pulang, Okta sempat bertanya kepada korban *"kau dikasih duit berapa"* dan menawarkan *"kau ke rumah Putra lah, biar aku belikan tespek samo nanas biak kau dak hamil".* Beberapa waktu kemudian, anak korban sempat menagih sisa uang kepada Terdakwa dengan berkata *"kak ini aku Nazwa, aku boleh dak minta sisa uang ku kemarin, 100 bae kak aku mau nebus HP aku",* yang kemudian ditransfer secara bertahap oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan di Kota Batam, anak korban telah kehilangan kepewarannya, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/10/VII/2025/Rumkit tanggal 01 Agustus 2025 yang di tanda tangani oleh dr Danil. H Simbolon, Sp.OG" Dengan kesimpulan "Inspeksi : tampak luka robek diselaput darah arah jarum jam sebelas sampai dasar, jam tiga dan tujuh tidak sampai dasar" Kesimpulan : *pada pemeriksaan seorang perempuan berusia 15 (lima belas) tahun, didapat Hymen / selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;*

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menerima uang transfer dari Danil alias Koko melalui sdr. Jumadi sebanyak 5 kali di antaranya :

- Pada tanggal 11 Juli 2025 sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta rupiah);

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Juli 2025 sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta);
- Pada tanggal 17 Juli 2025 sebesar Rp8.205.000.00 (delapan juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 17 Juli 2025 sebesar Rp1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 Juli 2025 sebesar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan dan dalam pledoi, Terdakwa membantah telah mengeksploitasi anak korban dengan mendalilkan bahwa ia membawa anak korban ke Batam hanya untuk membantu membawa barang belanjaan miliknya. Terdakwa juga berdalih bahwa penerimaan uang transfer dari Danil alias Koko melalui sdr. Jumadi yang berjumlah puluhan juta rupiah adalah untuk modal dagang dengan sistem bagi hasil, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 yang diberikan kepada sdri. Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah murni sebagai uang pinjaman;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa anak korban (Nazwa) pergi ke Batam secara sukarela atas kesadarannya sendiri untuk menghindari pertengkaran dengan ibunya serta untuk bekerja membantu Terdakwa membawa barang dagangan (Jastip), dan bukan untuk dijual, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa secara aktif membawa anak korban ke bidan untuk memastikan keperawanan anak korban, lalu secara sadar menyerahkan kunci kamar hotel tempat anak korban berada kepada Danil alias Koko. Terdakwa juga menerima uang puluhan juta rupiah dari Danil alias Koko, yang sebagian di antaranya diberikan kepada anak korban dan sdri. Okta sebagai imbalan komisi. Rangkaian fakta ini bertentangan dengan alibi Terdakwa yang menyatakan kepergian Terdakwa dan anak korban tersebut murni untuk pekerjaan "Jasa Titip" (Jastip);

Menimbang, bahwa mengenai alasan bahwa korban "sukarela" pergi bersama ke Kota Batam, berdasarkan hukum positif di Indonesia, persetujuan (*consent*) dari korban perdagangan orang terlebih jika korban adalah anak di bawah umur tidak menghilangkan unsur pidana dari perbuatan eksploitasi tersebut, apalagi Terdakwa jelas memanfaatkan posisi rentan korban yang sedang bertengkar dengan keluarganya yang sedang ada masalah finansial. Dengan demikian, unsur tujuan eksploitasi dan penyalahgunaan keadaan rentan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dan Advokatnya

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



dalam nota pembelaan harus dikesampingkan, dan unsur Ad.2 juga harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan ketentuan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut, setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika ia "*turut serta melakukan tindak pidana*". Dalam pengertian "turut serta melakukan" (*medeplegen*) menurut hukum pidana, disyaratkan terpenuhinya 2 (dua) elemen mutlak, yaitu: *pertama*, adanya kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) berupa bertemunya niat batin atau kehendak yang sama di antara para pelaku untuk mewujudkan suatu tindak pidana; dan *kedua*, adanya pelaksanaan fisik bersama (*gezamenlijke uitvoering*) di mana meskipun masing-masing pelaku mungkin memiliki peran yang berbeda, namun peran-peran tersebut terpadu menjadi satu kesatuan tindakan yang mewujudkan delik secara langsung;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah kedudukan Terdakwa Nursima Kurnia alias Nia memenuhi kualifikasi sebagai "pelaku" yang turut serta, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa elemen kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) antara Terdakwa dan saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh Danil alias Koko yang mencari perempuan perawan, yang awalnya dijawab Terdakwa "*mana ada lagi bos jaman sekarang*". Niat jahat ini kemudian bersambut setelah saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan anak korban kepada Terdakwa dengan berkata "*kakak nyari yang perawan yo, ado ni kak*". Terdakwa kemudian memastikan hal tersebut kepada Danil alias Koko dengan mengatakan "*ternyata masih ada di dunia ini yang perawan*", dan Danil alias Koko langsung menginstruksikan "*coba kau cek lah*" serta "*ke rumah sakitlah atau ke bidan*". Setelah hasil dari bidan memastikan anak korban masih perawan, Terdakwa melaporkannya kepada Danil alias Koko dengan berkata "*ini kata bidan masih perawan bos*", yang kemudian ditindaklanjuti oleh Danil alias Koko dengan mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 serta menyuruh Terdakwa membelikan tiket pesawat ke Batam;

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Menimbang, bahwa elemen pelaksanaan fisik bersama (*gezamenlijke uitvoering*) dalam mewujudkan eksploitasi dan persetubuhan anak secara nyata dilakukan oleh Terdakwa setibanya di Hotel Aston, Batam pada tanggal 13 Juli 2025. Danil alias Koko menghubungi Terdakwa untuk menjemputnya di *basement*, lalu Terdakwa secara sadar memberikan kartu akses kamar tempat anak korban berada kepada Danil alias Koko. Sebelum Danil alias Koko masuk, Terdakwa telah mengkondisikan anak korban dengan berpesan "*dek, kagek Koko itu datang, ini kakak mau kasih kartu kamar ke Koko*". Di dalam kamar hotel tersebut, Danil alias Koko membuka pakaian anak korban hingga telanjang dan melakukan persetubuhan. Setelah melampiaskan nafsunya, Danil alias Koko menghubungi Terdakwa, "*Nia aku udah jalan balek, kau pergilah temani dia di atas*". Saat Terdakwa kembali ke kamar dan bertanya "*kau ngapoin bae*", anak korban menjawab "*banyak tanyo-tanyo dan nyuruh buku baju*". Tindakan eksploitasi ini kembali difasilitasi Terdakwa pada keesokan paginya (14 Juli 2025) ketika Danil alias Koko datang lagi ke kamar setelah mengabari Terdakwa dengan berkata "*Nia, anak itu sudah bangun belom, aku mau ke sana*";

Menimbang, bahwa penyelesaian dari perbuatan bersama tersebut terbukti ketika pada tanggal 15 Juli 2025 Danil alias Koko mentransfer uang pembayaran sebesar Rp8.000.000,00 kepada Terdakwa, dengan rincian Rp3 juta untuk tiket pulang dan Rp5 juta untuk anak korban. Setibanya kembali di Jambi, Terdakwa menyuruh anak korban agar menghubungi saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berkata "*telponlah Okta suruh dijemput*", dan Terdakwa juga mentransfer uang komisi/bagian dari hasil kejahatan sebesar Rp500.000,00 kepada saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa secara nyata memenuhi kualifikasi sebagai pelaku dalam penyertaan sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. Terdapat pembagian peran (*rolverdeling*) yang sangat erat dan satu kesatuan pelaksanaan di mana saksi Okta Diana Fitri alias Okta alias Tata alias Upit binti Amrizal (Terdakwa dalam berkas terpisah) merekrut korban, sedangkan Terdakwa menjadi muncikari penyedia fasilitas, mengatur transportasi selama berada di kota Jambi hingga tujuan ke Batam, menyerahkan korban secara fisik kepada pembeli di Batam, serta menerima dan membagi hasil eksploitasi melalui transfer bank sebagaimana bukti atas 6 (enam) lembar print



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

out rekening koran Bank BCA No Rek. 7870715999 a.n NURSIMA KURNIA yang diperlihatkan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.3 "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas maka dengan perbuatan Terdakwa yang telah turut serta melakukan tindak pidana, melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena unsur ad.2 bersifat alternatif, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang lebih tepat yakni melakukan perbuatan penerimaan seseorang dengan posisi rentan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dan karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Advokatnya telah mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dakwaan Kesatu yaitu Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa apa yang didalilkan Advokat Terdakwa dalam nota pembelaan (Pledooi) adalah sangat tidak beralasan dan hanyalah mengada-ada saja, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan untuk menguatkan dalil bantahan Terdakwa dengan mampu menghadirkan saksi yang meringankan atau *mens rea* bahwa dakwaan tersebut tidak pernah terjadi, dan Terdakwa menyatakan saat di BAP pertama setelah selesai di BAP tidak diberi kesempatan untuk membaca dan apakah langsung ditandatangani, bahwa ternyata selama proses pemeriksaan di penyidikan Terdakwa sudah didampingi oleh Advokat berdasarkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum dibuat sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Advokat tanpa ada unsur paksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara kepolisian. Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa semua hal yang Penuntut Umum nyatakan baik dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga guna memberi efek jera dan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta untuk penyeragaman hukuman bagi pelaku perkara TPPO, dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Advokat yang menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena *locus delicti* (tempat kejadian perkara) berada di Kota Batam dan bukan di Jambi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa rangkaian Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam perkara *a quo* merupakan delik yang berlanjut atau bersambung. Fakta persidangan menunjukkan bahwa proses awal berupa bujuk rayu, perekrutan, pemeriksaan keperawanan di bidan yang beralamat di daerah Kasang-Jambi, hingga persiapan dan pengangkutan menuju Bandara Sultan Thaha Jambi semuanya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Berdasarkan Hukum Acara Pidana (KUHP), pengadilan negeri berwenang mengadili perkara pidana yang sebagian atau seluruh tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya dilakukan di daerah hukumnya. Oleh karena itu, dalil mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jambi mengadili perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pada pasal yang terbukti adalah bersifat alternatif (penjara atau denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak kategori VII) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sehingga Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah pidana yang dijatuhkan secara alternatif berupa pidana penjara atau pidana denda, oleh karenanya dalam penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara saksama dan proporsional seluruh aspek yang relevan dan menilai bahwa pidana yang dijatuhkan telah tepat dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink, 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna merah maron, 1 (satu) helai pakai dalam (bra) warna cream lis warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO 5i type CPH 2773 warna merah nebula oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik anak korban maka dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2029 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank BCA No Rek. 7870715999 a.n NURSIMA KURNIA karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban menjadi trauma;
- Terdakwa tidak mengakui atas perbuatan yang dilakukannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama proses persidangan;
- Terdakwa telah menikmati uang hasil dari perdagangan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 361 huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURSIMA KURNIA Als. NIA Als. KAK NIA Binti USMAN ADHAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah maron;
 - 1 (satu) helai pakai dalam (bra) warna cream lis warna biru;

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO 5i type CPH 2773 warna merah nebula;

Dikembalikan kepada anak korban Nazwa Nabilla Saputri;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2029 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank BCA No Rek. 7870715999 a.n NURSIMA KURNIA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2026, oleh kami Otto Edwin, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., Muhammad Deny Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendry, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Diah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya;

Hakim Anggota,

= T.t.d =

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

= T.t.d =

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Hakim Ketua,

= T.t.d =

Otto Edwin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

= T.t.d =

Fendry